الفوائد الحِسان المنتقاة من دروس الشيخ حسان في شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي

الربع الثاني

{ربع المعاملات}

اعتنى به:

عبد الله إبراهيم ويرر

المقدمة:

الحمد لله الذي جعل التفقه في الدين من أفضل المقامات، وأنفس ما بذل فيه الساعات، أحمده حمدا يليق بجلاله في جل الأوقات، وأشكره على نعمه التي عجز عنها الإحصائيات، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، أما بعد:

فهذا جهد لطيف تفضلنا بجمعه وترتيبه، يمثل تشريفا وتكريما عاليا من الله سبحانه وتعالى، ويستوجب شكره، والامتنان لشيخ أبي سلمان حسان حسين آدم، والأخ حسين قلافي بما قام بنشر هذه الدروس والمقاطع، سميتها بـ "**القواعد الحِسان المنتقاة من دروس الشيخ حسان**"، وتشتمل على المفاهيم، والقواعد، والضوابط، والفوائد المتعلقة بربع المعاملات مرتبة حسب أبواب الفقه.

والله ولي التوفيق.

كتاب البيع

مكونات كتاب البيع:

١. في صحته وفساده.

٢. في لزومه وجوازه.

٣. في حكمه قبل القبض وبعده.

٤. فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار واستتباع الأصول الفروع.

٥. في مداينة العبيد وتصرفاتهم [١].

مفهوم البيع:

البيع لغة: مصدر بَاعَ يَبِيع بيعا. وَالْبيع أَيْضا: الشِّرَاء [٢]. والأصل في البيع مبادلة مال بمال [٣].

وفي الشرع: مبادلة شيء بشيء معاوضة بالإذن الشرعي. أو تبدل شيء بشيء أو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص [٤].

مشروعية البيع:

قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ [٥].

---

[١] الوسيط في المذهب (٣/ ٣).

[٢] جمهرة اللغة (١/ ٣٦٩)، مختار الصحاح (ص: ٤٣).

[٣] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٦٩).

[٤] الحاوي الكبير (٥/ ١٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢).

[٥] سورة البقرة: ٢٧٥.

دلالة الآية:

اختلف في دلالة الآية على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها عامة، وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل.

ووجه ذلك: هو أن النبي – ﷺ – لما نهى عن بياعات كانوا يستعملونها، ولم يقصد إلى بيان الجائز منها، وإنما قصد إلى بيان فاسدها منه فدل بذلك على أن الآية قد شملت إباحة البياعات كلها، فاستثنى ما لا يجوز منها.

وهؤلاء اختلفوا على قولين:

أحدهما: أنها عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص.

والثاني: أنها عموم أريد به الخصوص.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: هو أن العموم المطلق الذي يجري على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل، والعموم الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر.

والفرق الثاني: أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به.

وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها، ما لم يقم دليل التخصيص على إخراجها من عمومها [1].

---

[1] الحاوي الكبير (٥/ ٨).

القول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة ووجه ذلك: هو أن من البياعات ما يجوز، ومنها ما لا يجوز، وليس في الآية ما يتميز به الجائز من غير الجائز، فاقتضى أن يكون من المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره إلا ببيان يقترن به.

فعلى هذا اختلف أصحابنا. هل هي مجملة بنفسها؟ لتعارض فيها أو هي مجملة بغيرها؟ على وجهين:

أحدهما: مجملة بنفسها لتعارض فيها.

وذلك أن قوله: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ يقتضي جواز البيع متفاضلا، وقوله: ﴿وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ يقتضي تحريم البيع متفاضلا، فصار آخرها معارضا لأولها، فوقع الإجمال فيها بنفسها [1].

والوجه الثاني: أنها مجملة بغيرها، وذلك أنها تقتضي جواز كل بيع من غرر، ومعدوم، وغيره. وقد وردت السنة بالمنع من بيع الغرر، والملامسة، والمنابذة، وغير ذلك فصارت السنة معارضة لها، فوقع الإجمال فيها بغيرها. فإذا ثبت أنها مجملة بنفسها على أحد الوجهين، أو بغيرها على الوجه الثاني، فقد اختلف أصحابنا:

هل وقع الإجمال في صيغة لفظها وفي المعنى المراد بها؟

أو وقع الإجمال في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها؟

على وجهين:

أحدهما: أن الإجمال في المعنى دون اللفظ، لأن لفظ البيع، اسم لغوي لم يرد من طريق الشرع، ومعناه معقول، إلا أنه لما قام بإزائه ما يعارضه تدافع

---

[1] الحاوي الكبير (٥/ ٨).

العمومان، ولم يتعين المراد منهما إلا بالسنة، صارا مجملين لهذا المعنى، لأن اللفظ مشكل المعنى [1].

والوجه الثاني: أن اللفظ مجمل، والمعنى المراد به مشكل، لأنه لما لم يكن المراد باللفظ ما وقع عليه الاسم، وصار مضمنا بشرائط لم تكن معقولة في اللغة، خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع، وإن كان له في اللغة معاني معقولة، كما قلنا في الصلاة: إنها مجملة، لأنها مضمنة بشرائط لم تكن معقولة في اللغة، وإن كان فيها معاني معقولة في اللغة كالخضوع وما يقع فيها من الدعاء، فكذلك لفظ البيع.

وعلى كلا الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده، وإن دلت على إباحة البيع في أصله.

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل، حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم، ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والله أعلم.

والقول الثالث: أنه داخل فيهما جميعا، فيكون عموما دخله الخصوص، ومجملا لحقه التفسير، لقيام الدلالة عليهما.

فاختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى. فيكون اللفظ عموما دخله الخصوص، والمعنى مجملا لحقه التفسير.

---

[1] الحاوي الكبير (٥/ ٩).

والوجه الثاني: أن العموم في أول الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ والإجمال في آخرها، وهو قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ فيكون أول الآية عاما دخله التخصيص، وآخرها مجملا لحقه التفسير [1].

والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملا، فلما بينه النبي - ﷺ - صار عاما. فيكون داخلا في المجمل قبل البيان، وفي العموم بعد البيان.

فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الأول [2].

وعلى الوجهين الأولين، لا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني.

والقول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا، ونزلت بعد أن أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوعا وحرم بيوعا، وكان قوله: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ يعني: الذي بينه الرسول من قبل، وعرفه المسلمون منه، فترتب الكتاب على السنة، وتناولت الآية بيعا معهودا.

وإنما كان كذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ فأدخل فيه الألف واللام، وذلك يدخل في الكلام لأحد أمرين.

إما لجنس، أو معهود. فلما لم يكن الجنس مرادا، لخروج بعضه منه، ثبت أن المعهود مراد.

---

[1] الحاوي الكبير (٥/ ٩).

[2] الحاوي الكبير (٥/ ١٠).

فعلى هذا، لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده، بل يرجع في حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من الفاسدة.

وإذا كان كذلك صار الفرق بينه وبين المجمل من وجه واحد. وبينه وبين العموم من وجهين.

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل:

فهو أن بيان النبي – ﷺ – فيما نهى عنه من البيوع وأمر به سابق للآية. وبيان المجمل مقترن باللفظ، أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فافترقا من هذا الوجه.

أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم:

فأحدهما: ما مضى من تقديم البيان في المعهود، واقتران بيان التخصيص بالعموم.

والثاني: جواز الاستدلال بظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيوع، وفساد الاستدلال بظاهر المعهود فيما اختلف فيه من البيوع [1].

أركان البيع:

أركان البيع ثلاثة، وهي:

أولا: الصيغة الدالة على التراضي. وهي:

- الإيجاب: وضابطه: كل لفظ يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة[2].

---

[1] الحاوي الكبير (٥/ ١٠).

[2] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٠)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٨/ ٣٧٨).

- القبول: هو على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به أو كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة [1].

ثانيا: العاقدان (البائع والمشتري) وشروطه.

١. الرشد: - والمقصود به صلاح المال والدين احترازا عن بيع الصبي [2].

٢. الاختيار لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [3]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض» [4].

٣. البصر أو الرؤية.

ثالثا: المعقود عليه (المبيع) وشروطه.

١. الملك.

٢. المنفعة.

٣. طهارة العين.

٤. إمكان تسليمه.

٥. العلم به.

---

[1] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١١)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٨/ ٣٨٠).

[2] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٢٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٣٢).

[3] سورة النساء: ٢٩.

[4] سنن ابن ماجه رقم: ٢١٨٥. والحديث صحيح، انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٣/ ١٧)، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (٢/ ٢٠٣).

القواعد وأصول المذهب.

القاعدة الأولى: العادة محكمة ما لم تخالف الشرع أو اعتبار العادة والرجوع إليها لازم [١].

القاعدة الثانية: الإكراه على العقود بغير حق مانع لصحتها.

القاعدة الثالثة: ما لا يبذل العقلاء في مقابلته المال هل يصح بيعه أم لا؟

القاعدة الرابعة: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟ أو هل العبرة بالواقع أو بالمتوقع؟ أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ [٢]

القاعدة الخامسة: وقف العقود أصلها بيع الفضول.

القاعدة السادسة: كل عقد لا يبطله إلاّ ما ينافي مقصوده.

القاعدة السابعة: كل ما له ظاهر انصرف إليه إلاّ بمعارض راجح.

القاعدة الثامنة: هل الظن غير المطابق يؤثر أم لا؟

القاعدة التاسعة: كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها، لا يجوز لمالكها بيعها إلاّ بإذن صاحب الحق أو كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها، ليستوفي ما وجب له بسبب العمل فيها [٣].

القاعدة العاشرة: كل تعليق لا يقتضيه مطلق العقد فهو مبطل.

---

[١] الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٣٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٨٩).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٩٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).

[٣] كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ١٥).

الضوابط:

١. ضابط الطول بين الإيجاب والقبول: ما أشعر بالإعراض عن القبول [١].

٢. ضابط السلاح المحرّم بيعه من الكافر الحربيّ عند الشافعية هو: "كل ما يستعان به على المحاربة"، وإن صرحوا في (باب صلاة الخوف) و (قسم الغنائم) بأن الترس والدرع ليسا منه [٢].

٣. الضابط في بيع نصف معين هو: كل ما تنتقص قيمته أو ينتفي مقصوده بالتقسيم [٣].

٤. ضابط الغالب في النقد عند أئمة المذهب: كل نقد يندر التعامل بغيره.

الفوائد:

١. إشارة الأخرس كنطقه إلا في أربع مسائل: الشهادة في الأصح، وإبطال الصلاة، وانعقاد اليمين، والحنث في الحلف على الكلام [٤]. وكذلك في الحدود والعقوبات الخالصة لله تعالى [٥].

٢. وسبب اشتراط طهارة العين عند الشافعية سببان:

---

[١] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ٩)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٥)، التدريب في الفقه الشافعي (٣/ ٨٢).

[٢] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٦).

[٣] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٣٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٤٧).

[٤] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٧)، المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص: ١١٩).

[٥] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٤).

– أن النجس محرم الأكل وما حرم أكله حرم بيعه [1]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» [2].

– وأنه لما كان البيع وسيلة إلى التقرب من المبيع؛ اشترط فيه طهارة العين حتى لا يكون وسيلة إلى محرم؛ إذ الوسائل لها حكم المقاصد.

٣. **فائدة لغوية:** العبد يسمى آبقا إذا ذهب من غير خوف ولا تعدّ في العمل؛ وإذا ذهب بسبب هذين، فهو هارب. قال أبو منصور الثعالبي: "لا يقال للعبد أبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب" [3].

٤. حكمة المعاوضة: أن ينتفع كل من العاقدين بالعوض أو بالبدل.

٥. الغرر عند أئمة المذهب ثلاثة أنواع:

- أن يكون المبيع معدوم.
- أن يكون موجود لا يمكن تسلُمه.
- أن يكون مجهول كلا أو بعضا.

٦. البيع عند الشافعية أربعة أصناف:

- بيع الأعيان.
- بيع الغائب.
- بيع الأوصاف (السلم).
- بيع المنافع.

---

[1] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٦).

[2] سنن أبي داود رقم: ٣٤٨٨، مسند أحمد رقم: ٢٢٢١، والحديث صحيح انظر: البدر المنير (٦/ ٤٤٤).

[3] فقه اللغة وسر العربية (ص: ٣٥).

٧. **كون الرؤية شرطاً في البيوع**: فالرؤية المتقدمة فيما لا يتغير غالبا كالرؤية المقارنة عند الشافعية.

٨. **ملحظ مقصدي أو مصلحي** في منع بيع العمى عند الشافعية هو: أن العمى مظنة الغرر أو الضرر فنزّل العمى مقام الوصف (وهو الغرر).

فرع:

قوله: " ولو باع مال مورِّثه ظانا حياته وكان ميتا" اختلف العلماء في أصل هذا الفرع: فمنهم من قال إنه يندرج تحت قاعدة: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟

وقال تاج الدين السبكي: "هل يعتبر الظاهر، أو ما في نفس الأمر؟" [١] وعبّر عيره بقولهم: "فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن العاقد" [٢]

وقال ابن الملقن: "الظن غير المطابق هل يؤثر؟ "، ... أولى من قولنا في "شرح المنهاج": هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر؟

الترجيح:

فرجح ابن الملقن قاعدة "الظن غير المطابق هل يؤثر في صحة العقد وبطلانه أم لا؟؛ لأنه لا يتصور في هذا الفرع حال ومآل، ولأنه قد يعتبر الظاهر أو ما في نفس الأمر إلاّ أن الأحسن منه اعتبار كون الظن غير المطابق يؤثر في صحة العقد وبطلانه أو لا يؤثر – والله أعلم.

---

[١] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٣٨).

[٢] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٥٢)، السراج الوهاج (ص: ١٧٥).

باب الربا

مكونات باب الربا:

١. الطعام وما يتعلق به.
٢. النقد ومسائله.
٣. طريق العلم بالمماثلة.
٤. وقت اعتبار المماثلة.
٥. اعتبار المماثلة مع اختلاف الجنس.

مفهوم الربا:

الربا في اللغة: الزيادة؛ يقال ربا الجُرح والأرض والمال وكل شيء يربو ربوا، إذا زاد [١].

وفي اصطلاح الفقهاء: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تأخر في البدلين أو في أحدهما [٢].

شرح التعريف:

- والمراد بالعوض المخصوص: الأموال الربوية.
- وغير معلوم التماثل: كأن يكون أحد العوضين متفاضلاً مع العوض الآخر أو مجهول التساوي معه.
- ومعيار الشرع هو: الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات.

---

[١] العين (٨/ ٢٨٣)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٣٤٩).

[٢] المجموع شرح المهذب (١٠/ ٢٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢١)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٦٥).

- والتقييد بحالة العقد: احتراز عمّا لو علم التماثل بين البدلين بعد العقد. كما لو باعه كومة من قمح بكومة أخرى، ولا يعلم قدرهما، فهو عقد ربوي، تنطبق عليه [1].

والأصل في التحريم:

وأدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة كثيرة؛ منها:

١. قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [2].

٢. وقوله ﷺ – في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا»[3].

٣. وعن جابر، قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» [4].

---

[1] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٦٥).

[2] سورة البقرة: ٢٧٥.

[3] صحيح البخاري رقم: ٢١٨٢.

[4] صحيح مسلم رقم: ١٥٩٨.

أنواع الربا:

تنقسم الربا إلى أربعة أقسام هي:

١. ربا الفضل وهو: زيادة أحد العوضين على الآخر في المقدار.

٢. ربا النساء وهو: بيع مال بمال نسيئة.

٣. ربا اليد وهو: بيع مال بمال يقبض فيه أحد العوضين في المجلس دون الآخر.

٤. ربا القرض وهو: أن يقرضه مالًا بمثله بشرط جر منفعة [١].

ويمكن تقسيمها من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين:

الأول: ربا الجليّ: وهي تسمى ربا القرض أو ربا الديون أو ربا الجاهلية أو الفوائد في العصر الحاضر.

الثاني: ربا الخفية: هي ربا الفضل وربا اليد.

وكذلك يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين؛ هما:

١. ربا الديون: كربا القرض.

٢. وربا البيوع: كربا الفضل، وربا النسيئة، وربا اليد.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة أو كالعلم بالمفاضلة [٢].

القاعدة الثانية: ما ثبت للأصل يثبت للفرع.

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٥٧)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢١).

[٢] المجموع شرح المهذب (١٠/ ٣٤٨)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٦٨٣).

القاعدة الثالثة: الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم لا بد من علم المتعاقدين بوجودها؟ [1].

القاعدة الرابعة: الحكم المعلق باسم فالعلة ما منه الاشتقاق [2].

القاعدة الخامسة: الوصف المعتبر علة قد يستقل بالحكم وقد يحتاج لغيره (كالشرط أو المحل).

القاعدة السادسة: ما رتب عليه الشارع حكما ولم يحدّ بشرع ولا لغة رجع إلى العرف.

باب في البيوع المنهي عنها

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: قاعدة النهي؛ وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: هل النهي للتحريم؟

اختلف العلماء في النهي؛ هل يقتضي التحريم أم لا؟ على مذاهب:

أحدها: ونسب للأشعري أنه موقوف لا يقتضي التحريم، وغيره إلا بدليل.

والثاني: أنه للتنزيه حقيقة لا للتحريم؛ لأنها يقين فحمل عليه ولم يحمل على التحريم إلا بدليل، وحكاه بعض أصحابنا وجها، وعزاه أبو الخطاب الحنبلي لقوم.

---

[1] القواعد للحصني (٤/ ١٢٠).

[2] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٥٩).

والثالث: أنه للتحريم حقيقة حتى يرد ما يصرفه كما أن مطلق الأمر للوجوب؛ لأن الصحابة رجعوا في التحريم إلى مجرد النهي، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [1] وهذا هو الذي عليه الجمهور، وتظاهرت نصوص الشافعي عليه [2].

المسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفساد؟

وكذلك اختلفوا في النهي؛ هل يقتضي الفساد والبطلان أم لا؟ فيتحصل في المسألة مذاهب:

أحدها: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لعينه أو لوصفه أو لغيره من العبادات والمعاملات، وبه قال أحمد في المشهور.

والثاني: لا يقتضيه مطلقا سواء كان لعينه أو لوصفه أو لغيره أو لاختلال ركن من أركانه من عبادة وعقد. صرح به ابن برهان [3].

والثالث: يقتضي شبه الفساد حكاه القرافي عن المالكية وظاهره تخصيصه بالعقد.

والرابع: يقتضي الصحة، إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب الحنفية.

والخامس: يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، وهو اختيار الغزالي والآمدي.

---

[1] سورة الحشر: ٧.

[2] البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٦٥-٣٦٦).

[3] البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٧)، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: ٩١).

والسادس: إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو الفساد بخلاف ما لو كان لغيره سواء كان عبادة وعقدا، **وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي**، وتصرفه في الأدلة يقتضيه.

والسابع: الفرق بين ما يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة. حكاه الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما.

والثامن: الفرق بين ما يخل بركن أو شرط، فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما، ذكره ابن برهان وابن السمعاني، وكلام المستصفى " في آخر المسألة مصرح به، وقال الصفي الهندي: لا ينبغي أن يكون في هذا القسم خلاف.

والتاسع: ذكره المازري في شرح البرهان " عن شيخه، وأظنه أبا الحسن اللخمي التفصيل بين ما نهي عنه لحق الخلق فلا يدل على الفساد [1].

أمثلة في المقتضي للفساد لعينه:

١. الصلاة بغير وضوء، أو إلى غير القبلة؛ لأنه انتفى الشرط.
٢. بيع الميتة والخمر والدم.
٣. نكاح المحارم كالأخت.

---

[1] البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٨)، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: ٩١).

أمثلة في المقتضي للفساد لوصفه اللازم له:

١. صوم يوم العيد.

٢. بيع الملامسة والمنابذة؛ لجهالة فيه.

٣. عقود الربويات.

أمثلة في المقتضي للفساد لأمر خارج عنه:

١. الصلاة في دار مغصوبة أو في ثوب مغصوب.

٢. الصلاة في الأماكن المنهي عنها كالمقبرة والمزبلة.

٣. البيع بعد الأذان الأخير من يوم الجمعة.

٤. بيع المسلم على المسلم.

٥. بيع الحاضر لباد.

قاعدة الشروط:

الشرط إما أن يكون منافيا للعقد أو غير مناف للعقد. فإن كان منافيا لمقصود العقد لم يصح البيع أو العقد استنادا إلى قاعدتين:

الأولى: كل شرط ينافي مقصود العقد إذا قارنه لا يصح.

والثانية: كل عقد معاوضة إذا علّق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد.

وإن كان غير مناف للعقد؛ فإما أن يقتضيه العقد أو لا؛ فإن كان مما يقتضيه العقد؛ فلا يضر اشتراطه، فيصح العقد والشرط، كخيار المجلس، وخيار الرد بالعيب.

وإن كان مما لا يقتضيه العقد؛ فإما أن يكون من مصلحة العقد أو لا يكون:

فإن كان من مصلحته، كالرهن والوكيل (سواء كانت المصلحة راجعة إلى البائع أو المشتري) صح العقد والشرط.

وإن لم يكن من مصلحة العقد؛ فإما أن يتعلق به غرض يورث التنازع أو لا:

فإن تعلّق به غرض يورث التنازع؛ كاشتراط عدم القبض، وعدم التصرف بالمبيع، بطل العقد والشرط معا.

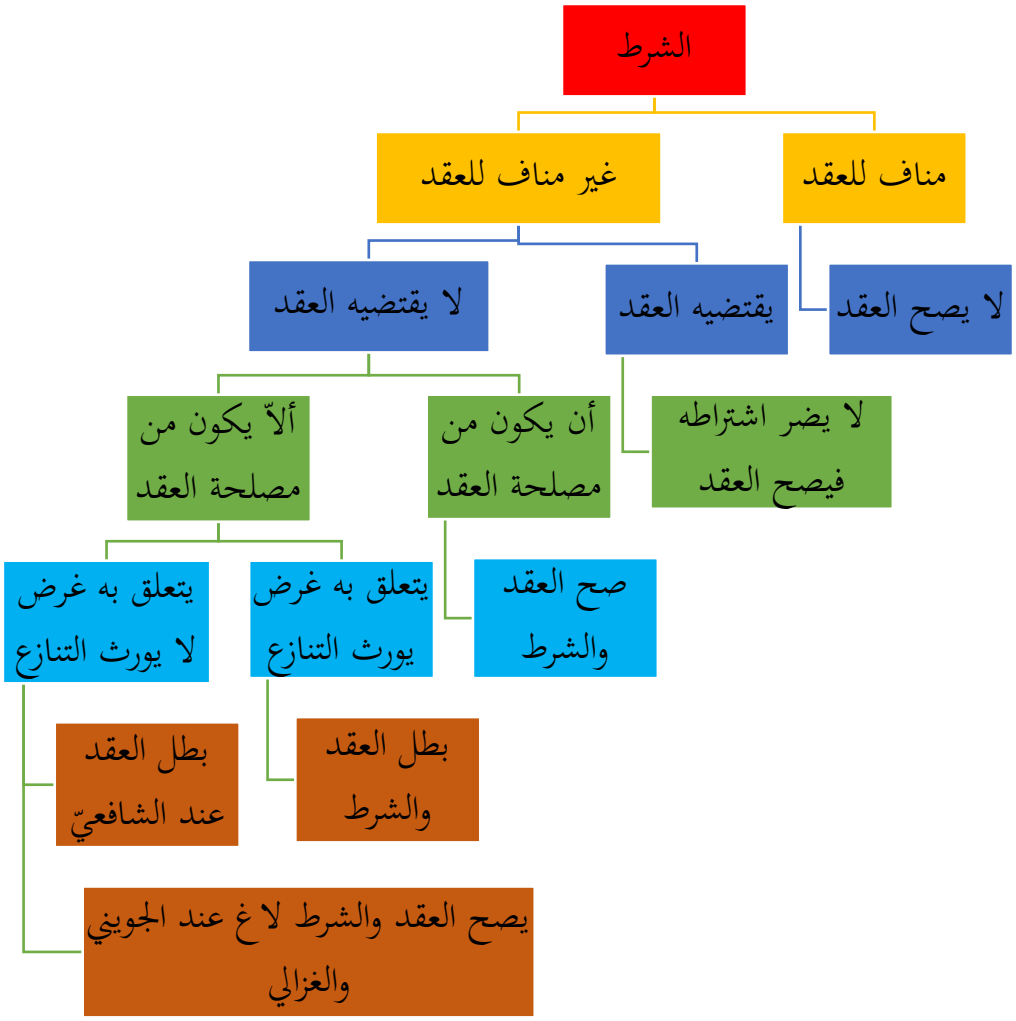
وإن تعلّق به غرض لا يورث التنازع؛ لا يبطل العقد عند الجويني [1] والغزالي[2]، فيصح العقد والشرط لاغ، ويبطل العقد والشرط عند الشافعيّ[3].

---

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٢٢٧).

[2] الوسيط في المذهب (٣/ ٧٥).

[3] الوسيط في المذهب (٣/ ٧٥).


الشرط
غير مناف للعقد
مناف للعقد
لا يقتضيه العقد
يقتضيه العقد
لا يصح العقد
ألاّ يكون من مصلحة العقد
أن يكون من مصلحة العقد
لا يضر اشتراطه فيصح العقد
يتعلق به غرض لا يورث التنازع
يتعلق به غرض يورث التنازع
صح العقد والشرط
بطل العقد عند الشافعيّ
بطل العقد والشرط
يصح العقد والشرط لا غ عند الجويني والغزالي

الفوائد:

١. **تفسير الملامسة** عند الشافعيّ والرافعي والنووي "في الروضة" هو: بأن يلمس ثوباً مطوياً، فيقول صاحبه: بعتكه بشرط قيام لمسك مقام نظرك[١].

٢. **أقسام الشروط عند الشافعية أربعة أقسام:**

- شرط يُبطل العقد ويبطل نفسه: وهي الشروط المنافية لمقتضى العقد، كقول البائع: "بعتكه بشرط ألا تنتفع به" أو باشتراط عدم القبض.
- شرط لا غ يصح العقد بوجوده: كاشتراط ما لا ينافي العقد، ولا من مصلحته، ولا غرض فيه.
- شرط يصح ويصح العقد معه: وهي من مصالح البيع كالرهن والوكيل.
- شرط ذكره شرط في العقد: كبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بشرط القطع.

٣. **مأخذ القول** في منع اشتراط كون الدابة حاملا هو: عدم تحقق الشرط؛ لأنه شرط معها شيئًا مجهولًا، فأشبه ما لو قال: بعتُكها وحملَها [٢].

---

[١] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ١٩٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٣٩٨)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٤٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٧١٢)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٠).

[٢] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٦٩١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٨٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٨٧).

٤. استقرَّ رأي السبكي، والعراقي [١]، والإسنوي [٢]، على الفرق بين الواو والباء، فمع الواو يبطل مثل: "بعتكها وحملها"، ومع الباء يصح مثل: "بعتكها بحملها".

٥. أنه لا يوجد نهي صدر من الله أو من النبيّ ﷺ اتفق على أنه لا يقتضي الفساد.

٦. قول المؤلف في مسألة تلقي الركبان: " ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن" لم يأت في النصوص (الأحاديث)؛ ولكن الشافعية خصصوا ذلك من عموم النص انطلاقا من قاعدة أصولية؛ وهي: "هل يجوز أن يستنبط من النص معنى (علة أو حكمة) يخصصه أو يعممه؟" أو " هل يجوز أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنىً يخصصه أو يقيده؟" [٣].

٧. أحكام البيع بعد إكمال شروطه ثلاثة:

- الصحة:- باستيفاء شروطه وأركانه.
- اللزوم:- بانتهاء خيار الشرط وخيار المجلس.
- انتقال الملك:- بالقبض.

٨. **فائدة لغوية:** قال أبو زرعة العراقي: في كلام "المنهاج" إتيانه بضمير التثنية في قوله: (وإذا فرّق ببيع أو هبة ... بطلا) مع العطف بـ (أو)،

---

[١] تحرير الفتاوى (١/ ٧١٨).

[٢] الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية (ص: ٢٥٥).

[٣] الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٥٥).

والصواب: الإفراد؛ لأن (أو) لأحد الشيئين [١]، وسلفه في ذلك الدميري وإن لم يفصل [٢].

وأجاب ابن حجر الهيثمي، وشهاب الدين الرملي: بأن تثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي [٣]؛ لأنها بين ضدين كما في ﴿ فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا ﴾ [٤] فاندفع قول من منع ذلك هنا [٥].

مسألة: رجوع الإمام الشافعيّ عن تفريق الصفقة:

صورة المسألة: أن يبيع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر في صفقة واحدة.

قال الربيع: "آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كله باطل من قبل أن الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كلها" [٦].

وقال في موضع آخر: "رجع الشافعي بعد وقال إذا اشترى عبدا أو شيئا فاستحق بعضه فالبيع باطل لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما فكان البيع منفسخا ولا يثبت" [٧].

---

[١] تحرير الفتاوى (١/ ٧٢٥).

[٢] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٩٩).

[٣] البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٧٠).

[٤] سورة النساء: ١٣٥.

[٥] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٣٢١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٧٦).

[٦] الأم للشافعي (٦/ ١٩٣).

[٧] الأم للشافعي (٦/ ٢١١).

وقال ابن المنذر: "واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن يبيع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك. فكان الشافعيّ، وأبو ثور يقولان: البيع باطل" [1].

باب الخيار

مكوّنات الباب:

١. عقد وارد على عين؛ كالبيع والصرف، والطعام بالطعام، والسلم، والتولية، وغيرها.
٢. عقد وارد على منفعة. كالنكاح، والإجارة، والمساقاة، والهبة، والإبراء، وغيرها.

أقسام الخيار:

ينقسم الخيار إلى قسمين:

الأول: خيار التروي: وهو ما لا يتوقف على فوات وصف [2]، أو ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وتروي كل منها من غير توقف على فوات أمر في المبيع [3]. وله سببان: خيار المجلس وخيار الشرط.

الثاني: خيار النقيصة: وهو منوط بفوات شيء في المعقود عليه كان يتوقع ويظن حصوله. وذلك الظن ينشأ من أحد أسباب ثلاثة:

---

[1] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٣٦).
[2] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٢٩١).
[3] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤٠٢).

أولها: خلف لفظي [1]: أن يشرط العاقد كون المعقود عليه بتلك الصفة؛ مثل قوله: بعت هذا العبد بشرط أنه كاتب أو خباز، فله الرد إن خالف الشرط [2].

وثانيها: اقتضاء عرفي [3]: اطراد العرف بحصولها فيه، مثل: أن يشتري عبدا فوجده خصيا أو مجبوبا فله الرد [4].

وثالثها: تغرير فعليّ [5]: أن يفعل العاقد ما يورث ظن حصولها؛ وذلك مثل: التصرية: وهو أن يربط اخلاف الناقة أو غيرها ويترك حلابها يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها فيتخيل المشتري غزارة لبنها ويزيد في الثمن؛ وهذا الفعل حرام لما فيه من التدليس ويثبت به الخيار للمشتري [6].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: صيانة الأموال على العباد.

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير [7].

---

[1] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٠٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤٠٢).

[2] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٣٢٥).

[3] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٠٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤٠٢).

[4] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٣٢٧).

[5] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٠٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤٠٢).

[6] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٣٣٣).

[7] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٩)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٦٩).

القاعدة الثالثة: كل عقد يستلزم مصلحته عقيب العقد، شرع على اللزوم. (كالبيع).

القاعدة الرابعة: كل عقد لا يستلزم مصلحته عقيب العقد، شرع على الجواز. (كالجعالة).

القاعدة الخامسة: ما كان مالا أو متعلقا بالمال انتقل للوارث وما لا فلا. وتسمى قاعدة انتقال الأملاك والمنافع.

القاعدة السادس: أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف [1]. (كالتفرق في خيار المجلس).

القاعدة السابعة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

الفوائد:

الأولى: أنواع الحقوق ثلاثة:

١. حق محض لله لا يتمكن أحد من إسقاطه جملة وتفصيلا، ولا يسقط إلاّ بالعجز.
٢. حق للعباد ويتمكنون من إسقاطها واستيفائها.
٣. حق اختلف فيه كحد القذف.

تنبيهات في الحقوق:

١. المقصود بحق الله؛ نهيه وأمره.
٢. المقصود بحق العباد؛ مصالحه.

---

[1] الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٣٦٥)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ١٤٨).

٣. أنه ما من حق للعبد إلاّ ولله فيه حق؛ كحق الأمر بإيصال الحقوق إلى أهلها، وتقييد بعض المصالح كأكل الطعام والنكاح بالحلال.

الثانية: أقسام عقود المعاوضة:

١. عقد مقصود فيه العوض، فيكون إما لازما أو جائزا، كالبيع.

٢. عقد غير مقصود فيه العوض، كالنكاح.

فصل: في خيار الشرط وما يتبعه وفي خيار النقيصة.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الضرر يزال [١].

القاعدة الثانية: الضرر لا يزال بالضرر [٢].

القاعدة الثالث: الرضا بالشيء رضا بما يتوّلد منه [٣] أو الإذن في السبب إذن في المسبب اللازم أو الغالب.

القاعد الرابعة: الحكم المتجدد يضاف إلى أحدث الأسباب أو إلى السبب المتجدد.

---

[١] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤١)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ٤٦٣).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤١)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٢١).

[٣] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٥٢)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٧٦).

الضابط:

ضابط العيب: قال الإمام النووي: "كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض" [1].

الفوائد:

١. فكل موضع ثبت فيه خيار الشرط يثبت فيه خيار المجلس، دون العكس، كبيع ربويّ وسلم؛ لأن زمان المجلس أقصر غالباً فربما انفكَّا لذلك[2].

٢. طرق استحقاق الربح ثلاثة: إما بالمال، أو بالضمان، أو بالعمل.

٣. حكم الشيء لا يثبت قبل وجوده.

٤. الحكم لا يتقدم على سببه وشرطه معا، وكذلك لا يتأخر.

٥. هل الحكم يتقدم على شرطه.

٦. لفظة "لو" في المنهاج غالبا ما تكون احترازا عن شيء أو مثالا.

٧. **موانع خيار العيب أو النقيصة، وهي:**

- شرط البراءة من العيوب.
- عجز المشتري عن ردّ المبيع.
- تقصير المشتري بالردّ.
- حدوث عيب عند المشتري.

---

[1] منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ١٠٠).

[2] نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٣١)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (٤/ ١٩٣).

٨. شروط خيار الرد بالعيبّ:

- الردّ على الفور.
- ترك الاستعمال بعد علم العيب.

٩. **قاعدة ضبط المدعي من المدعى عليه، هي:** كل من وافق قوله عرفا أو أصلا فهو المدعى عليه، وكل من خالف قوله عرفا أو أصلا فهو المدعي.

١٠. البيع إذا انعقد لا يتطرق الفسخ إليه إلاّ بأحد عشر وجها؛ وهي كالتالي:

- خيار المجلس.
- خيار الشرط.
- خيار الخلف.
- خيار الرد بالعيب.
- خيار تلقي الركبان.
- الامتناع من العتق المشروط في العقد.
- تلف المبيع قبل القبض.
- خيار الرؤية في بيع الغائب.
- خيار التحالف عند التنازع.
- الإقالة.
- خيار التعذر قبل الثمن على أصح الوجهين.

١١. معنى ضمان البائع: أنه لو تلف انفسخ العقد وسقط الثمن [١].

باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه:

مكونات الباب:

١. أحكام القبض، وهي:

- نقض الضمان إلى المشتري.
- استطاعة التصرف.

٢. ما يتحقق به القبض.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: أن المال إن كان أمانة في يد الغير أو مضمونا ضمان يد جاز بيعه قبل القبض وما لا فلا أو كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا [٢].

القاعدة الثانية: كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا كدين القرض والإتلاف كذا إن كان ثمنا على الأصح.

القاعدة الثالثة: لا يتحد في عقود المعاوضة القابض والمقبض [٣].

---

[١] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٣٩٨).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٥٣٩).

[٣] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٤٥٥) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٨٠).

القاعدة الرابعة: الأمر المعلق بالماهية الكلية لا يتعين إلاّ بالتعيين أو الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا (قاعدة أصولية) [1].

باب التولية والإشراك والمرابحة.

التولية بيع في شروطه وأحكامه إلاّ في مسألتين:

١. أنه لا يحتاج إلى ذكر الثمن.

٢. أنه لو حطّ عن المولِي (المشتري) بعض الثمن أو كله؛ كذلك انحطّ عن المولَى.

شروط المرابحة:

١. العلم بثمن المبيع أو ما قام به.

٢. بيان العيب الحادث عنده.

باب الأصول والثمار:

مكونات الباب:

١. لفظ الأرض وما يدخل فيها.

٢. لفظ البستان وما يدخل فيها.

٣. لفظ الدار وما يتّبع.

٤. لفظ الدابة أو العبد وما يتّبع.

٥. لفظ الشجر وما يدخل فيها.

---

[1] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ١٨٣)، شرح المعالم في أصول الفقه (١/ ٣٧١)، الفائق في أصول الفقه (١/ ٢٢٥).

٦. لفظ الثمار: وله حالات:

- أن يباع قبل بدُوِّ صلاحه، فلا يصح البيع إلاّ بشرط القطع إجماعا.
- أن يباع بعد بدُوِّ صلاحه؛ فيصح البيع إجماعا.
- أن يباع منفردا عن الشجر؛ فلا يجوز إلاّ بشرط القطع، وبشرط أن يكون منتفعا.
- أن يباع مع الشجر، فيجوز البيع بلا شرط، لكن لا يجوز بشرط قطعه.

الضوابط في الباب:

١. ضابط المنفصل المتّبع في بيع الدور: هو: كل منفصل توقف عليه نفع متصل؛ كالأسفل من حجر الرحى، ومفتاح غلق مثبت، وغطاء التنور، وصندوق الطاحون، ودراريب الدكان، وآلات السفينة، وغيرها [١].

٢. ضابط بدوّ صلاح الثمر: هو صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة أو أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالبًا [٢].

٣. الضابط في منع المحاقلة والمزابنة هو: أنه لا يجوز بيع معلوم بمجهول من جنسه.

---

[١] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٤٤٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٣٢).

[٢] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٩/ ٧٥)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٧٣٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٠٩).

الفوائد في الباب:

١. **وجه الفرق بين البيع والرهن** في هذا الباب هو؛ أن البيع أقوى من الرهن؛ لأن البيع عقد معاوضة، والرهن عقد استيثاق؛ ولأن البيع ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن [١].

٢. العرف الذي يتغير بتغير الأزمان هو العرف المتعلق بتنزيل الأحكام وتحقيقها، لا العرف المقارن المعتمد في تفسير الألفاظ.

قال تقي الدين الحصني: "وأعلم أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنما هو العرف المقارن، حتى يجعل كالملفوظ به. أما الطارئ بعد ذلك فلا أثر له، ولا تنزل الألفاظ السابقة عليه [٢].

ومثال العرف المقارن للخطاب:

١. حديث معمر بن عبد الله ﷺ قال: كنت أسمع النبي ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»، قال: «وكان طعامنا يومئذ الشعير» [٣]، فمن يقول: بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم إطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب [٤].

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٨٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٧٧٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٨٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٤٨٢).

[٢] القواعد للحصني (١/ ٣٨٧).

[٣] أخرجه مسلم رقم: ١٥٩٢.

[٤] مذكرة في أصول الفقه (ص: ٢٦٥).

٢. لفظ في سبيل الله، ولفظ ابن السبيل من آية مصارف الزكاة لها معنى عرفي إذ ذاك وهو مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات في الأول، ومن ينقطع من الناس في السفر، في الثاني، فلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه التعابير فأصبح سبيل الله مثلاً، معناه: طلب العلم خاصة، وابن السبيل الطفل اللقيط مثلاً، فإن النص الشرعي يبقى محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره، ومعمولاً به في حدود ذلك المعنى لا غير، ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الطارئة [١].

٣. **فائدة لغوية**: الكمامة أو الكمّ: بالتشديد كل ما يستر شيئا، والجمع الأكمام، وأكمة، وأكاميم يقال: شجرة ذات أكمام، وأكمت النخلة أخرجت كمامها. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ ﴾ [٢] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٖ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا ﴾ [٣] أي: من أوعيتها وكل ما وارى شيئا فهو كم له وكمام له [٤].

وعلى هذا، لا يستقيم قول الإمام النووي: "وما له كمامان" [٥]، كما ذكره الأسنويّ حيث قال: "أن تعبيره بقوله: (كمامان) غير مستقيم، لأن مراده إنما هو فردان من أفراد الأكمة بلا شك، وتعبيره ينفيه لأن الكمام

---

[١] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٢٩٧).

[٢] سورة الرحمن: ١١.

[٣] سورة فصلت: ٤٧.

[٤] العين (٥/ ٢٨٦)، غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٨)، مقاييس اللغة (٥/ ١٢٢)، الغريبين في القرآن والحديث (٥/ ١٦٥٢)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٩)، الكليات (ص: ٧٤١).

[٥] منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص: ٢٣٢) دار المنهاج.

جمع، وكذلك الأكمة والأكمام والأكاميم والمفرد كمامة، وكم بكسر الكاف...فكان الصواب كمامتان بالتاء أو كمان" [1].

٤. المستثنى لعلة يصير أصلا يقاس عليه ما شاركه في العلة.

٥. تفاوت الأشياء في الحكمة لا يؤثر في الحكم؛ كتقسيم الغنائم، وفي تنفيذ حكم المحاربة.

باب اختلاف المتبايعين.

مكونات الباب:

١. في سبب اختلاف المتبايعين.

٢. وفي كيفيته.

٣. وفي حكمه.

٤. وفي حالات المبيع المفسوخة: وهي:

- أن تكون موجودة.
- أن تكون تالفة، سواء كان حسيا كالموت أو معنويا كإعتاق العبد.
- أن تكون معيبة بعيب حادث.

٥. ما لا تحالف فيه.

---

[1] المهمات في شرح الروضة والرافعي (٥/ ٢٥٢).

القواعد واصول المذهب:

القاعدة الأولى: أن من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه [1].

القاعدة الثانية: هل الفسخ يرفع العقد من حينه أم من أصله؟ [2].

فائدة:

وجه تصديق المسلِم ويمينه (في الأصح) في السلم بخلافه في رد المبيع المعيب؛ هو: أن الأصل بقاء شغل ذمة المسلَم إليه حتى يقتنع المسلِم بالمسلَم فيه.

باب: في معاملة الرقيق.

مكونات الباب:

١. العبد المأذون في التجارة.

٢. العبد غير المأذون في التجارة.

٣. هل العبد يملك أم لا؟

---

[1] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٤٨٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٦٥)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٣/ ٢١٥)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ٥٦).

[2] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (٨/ ٣٧٥)، المجموع شرح المهذب (١٢/ ٢٠٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ١٤٥).

القواعد في الباب:

القاعدة الأولى: لا ينسب لساكت قول [1].

القاعدة الثانية: الأصل في الصفات أن تكون للتوضيح في المعارف وللتخصيص في النكرات.

الضوابط في الباب:

١. ضابط ما يتعلّق برقبة العبد: هو كل ما لزمه العبد من غير رضى مستحقه تعلّق برقبته [2].

٢. ضابط ما يتعلّق بذمة العبد وكسبه وما في يده: هو كل ما لزم العبد برضى مستحقه مع إذن سيده تعلّق بذمته وكسبه وما في يده [3].

٣. ضابط ما يتعلّق بذمة العبد: هو كل ما لزم العبد برضى مستحقه مع عدم إذن سيده تعلّق بذمته [4].

---

[1] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٤٩٠) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٧٧).

[2] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٠٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٥١٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٧٤).

[3] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٠٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٥١٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٧٤).

[4] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٠٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٥١٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ١٧٤).

الفوائد في الباب:

١. الحجر أنواع:

- حجر على العبد، لحق السيد لا لنقص فيه. وهو المقصود في هذا الباب.

- وحجر على الصبي لنقص فيه.

- وحجر على السفيه، وهو مختلف في كونه نقصا فيه أو لحق غيره كالغرماء.

٢. تعامل العبد في العقود وفي غيرها ينقسم إلى ثلاثة:

- ما لا يحتاج إلى إذن السيد كتصرف العبد في عباداته.

- ما لا يتصرف فيه العبد وإن أذن السيد؛ كالولايات والقضاء والشهادات.

- ما يؤثر فيه إذن السيد كالبيوع.

٣. **فائدة لغوية**: الإضافة تتحقق بأدنى ملابسة نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا﴾[١] لما اشتركا في كونهما طرفي النهار، صح إضافة إحداهما إلى الأخرى. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ﴾[٢] أي: من عُمُرِ معمرٍ آخر[٣].

---

[١] سورة النازعات: ٤٦.

[٢] سورة فاطر: ١١.

[٣] المفصل في صنعة الإعراب (ص: ١٢١)، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص: ١٥٦).

وكذلك قول النووي في المنهاج: "ولا يأذن لعبده في التجارة". **ووجه الملابسة فيه**: أنه لما كان العبد مأذون في التجارة واسترى العبد الثاني كسائر المبيع؛ أضيف إليه إضافة تمليك، وإن لم يملك حقيقة.

٤. هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ والصحيح لا؛ إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلًا أو غير مُتأمِّل ولا ناظر أو متأولًا أو ذنبًا يستغفر الله منه ويتوب أو يُصِرُّ عليه وله حسنات تقاومه، فلا يُؤثِّر شيئًا [١].

كتاب السلم.

مكونات كتاب السلم:

١. مفهوم السلم.
٢. أركان السلم.
٣. شروط السلم.

مفهوم السلم:

السلم لغة: بمعنى السلف؛ وهو دفع شيء عاجل لإعطاء شيء آجل. وأصله من سلَفَ يَسْلُفُ سَلْفاً وسُلُوفاً تَقَدَّم [٢].

السلم اصطلاحا: هو بيع موصوف في الذمة [٣].

---

[١] المسودة في أصول الفقه (ص: ١٩١)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (٥/ ٨٤).

[٢] المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٥٠٠)، لسان العرب (٩/ ١٥٨)، تاج العروس (٢٣/ ٤٥٤).

[٣] منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ١١٠)، عمدة السالك وعدة الناسك (ص: ١٥٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٥/ ٢٨٤).

مشروعية السلم:

دل على مشروعية السلم؛ الكتاب، والسنة، والإجماع.

الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [1]. عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن الله فيه ثم قرأ هذه الآية [2].

والسنة: قوله ﷺ: «من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم» [3].

والإجماع: قال الشافعي: "والسلف جائز في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته" [4].

أركان السلم:

١. المسلِم.

٢. المسلَم إليه.

٣. المسلَم فيه.

٤. المسلَم به أو رأس المال.

---

[1] سورة البقرة: ٢٨٢.

[2] الأم للشافعي (٣/ ٩٤)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٨٨).

[3] صحيح البخاري رقم: (٢٢٤٠).

[4] الأم للشافعي (٣/ ٩٤).

٥. الصيغة.

شروط السلم:

ويشترط فيه مع شروط البيع أمور:

أحدها: تسليم رأس المال في المجلس، وتكفي رؤية الثمن وإن لم يُعرف قدره.

والثاني: كون المسلَم فيه دينا، ويجوز حالا، ومؤجلا إلى أجل معلوم، فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد لم يجز.

الثالث: أنه إذا أسلَم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم.

الرابع: العلم بالأجل إن كان السلم مؤجلا.

الخامس: يشترط كون المسلَم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم.

السادس: وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ويصح المكيل وزنا وعكسه.

السابع: معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا أو ذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود.

الثامن: ألا يكون المسلم فيه عزيز الوجود. وقد يكون داخلا تحت شرط الخامس.

التاسع: ذكر الجودة على اختلاف فيه.

العاشر: معرفة العاقدين وغيرهما الصفات.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا [1].

القاعدة الثانية: إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟ [2].

القاعدة الثالثة: الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولا أو ينزل على الأول؟

الفوائد في الباب:

١. وجه منع الحوالة في بيع السلم، هو: أن الحوالة ليست بقبض حقيقي، والمحال عليه يؤدي عن نفسه، لا عن المسلِم [3].

فصل في القرض:

مكونات الفصل:

١. أركان القرض: المقرض، والمقترض أو المستقرض، والصيغة، والقرض.

٢. في شرطه.

٣. في حكمه.

---

[1] القواعد للحصني (٣/ ٢٤٨).

[2] القواعد للحصني (١/ ٤٠١)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٢٥٠).

[3] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٧٤٣)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٤٠).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما جاز سلمه جاز إقراضه [1].

فائدة:

أداء المقرَض كأداء المسلم فيه صفة وزمانا ومحلا [2].

خلاصة البيوع عند أئمة المذهب:

خلاصة البيوع عند أئمة المذهب أربعة أقسام:

القسم الأول: بيع صحيح، قولا واحدا؛ وهو عشرة أنواع:

١ – بيع الأعيان بشرطه غير ما يختص بحكم خاص، ومنه بيع الحيوان بالحيوان.

٢ – المطعوم بمثله، والعرايا في الرطب والعنب فيما دون خمسة أوسق.

٣ – والصرف.

٤ – والتولية.

٥ – والإشراك.

٦ – والمرابحة.

٧ – وشراء ما باع.

٨ – وبيع الخيار.

٩ – وبيع العبد المأذون.

---

[1] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٦٧).

[2] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤٥).

١٠ – والسلم.

القسم الثاني: بيع فاسد، قولا واحدا؛ فهو اثنان وعشرون نوعا:

١ – بيع ما لم يملك، وهو المعدوم.

٢ – وبيع الكلب، والخنزير، وكل نجس.

٣ – وبيع ما لا منفعة فيه أصلا.

٤ – وبيع ما لم يقدر على تسليمه حسا.

٥ – وبيع ما يتعلق به حق لله تعالى أو لآدمي، كالوقف والأضحية والمنذورة ولحم التطوع، في غير القدر المالك له.

٦ – والمرهون بعد القبض من غير المرتهن بغير إذن شرعي.

٧ – والربا.

٨ – وبيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح.

٩ – وبيع وشرط مفسد.

١٠ – والمنابذة.

١١ – والملامسة.

١٢ – والحصاة.

١٣ – وعسب الفحل.

١٤ – والمجهول.

١٥ – وبيع ما لم يقبض من غير البائع، وهو مكيل، أو موزون.

١٦ – ١٧ – والمحاقلة والمزابنة فيما لم يرخص فيه.

١٨ – وبيع الثمار قبل الصلاح؛ من غير شرط القطع ولا اعتياده.

١٩ – وبيع الغرر.

٢٠ – وبيع السلاح لأهل الحرب ونحوه.

٢١ – وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.

٢٢ – وبيع الكالئ بالكالئ.

القسم الثالث: ما فيه خلاف والأصح فساده؛ فهو واحد وعشرون نوعا:

١ – بيع المعاطاة ونحوه، وإن كان المختار فيه الجواز.

٢ – وبيع ما تنجس من المائعات.

٣ – وحمام البرج الخارج.

٤ – والصبرة تحتها دكة مع العلم.

٥ – وبيع الفضولي، وإن كان المختار فيه الانعقاد بالإجارة.

٦ – وبيع العبد الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته.

٧ – وبيع المفلس عينا من ماله.

٨ – وبيع أم الولد والمكاتب إذا لم يرض.

٩ – وبيع ما لم ير الرؤية المعتبرة.

١٠ – وبيع العبد المسلم من الكافر إلا فيما إذا اشترى من يعتق عليه بقرابة أو شهادة.

١١ – والبيع الضمني، كقوله اعتق عبدكَ عني على كذا. ووجهه: فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن.

١٢ – وبيع المصحف والحديث ونحوه من الكافر.

١٣ – والعرايا في خمسة أوسق، أو في غير الرطب والعنب.

١٤ – وبيع اللحم بالحيوان.

١٥ – والبيع المقتضي للتفريق في الملك في الآدمي بين غير المميز وأمه، ثم أمها أو الأب.

١٦ – واشتراط الرهن مجهولا.

١٧ – واشتراط الكفيل مجهولا.

١٨ – وبيع اثنين عبدين لكل منهما عبد بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن.

١٩ – والبيع المضموم إلى الكتابة.

٢٠ – وبيع ما لا جفاف له من البطيخ ونحوه بمثله.

٢١ – وبيع المبيع من البائع قبل القبض أو من غيره وليس بمكيل ولا موزون.

القسم الرابع: ما فيه خلاف والأصح أنه صحيح؛ فهو عشرة:

١ – البيع بالكناية مع النية في غير ما يلزم فيه الإشهاد.

٢ – وبيع الماء، ولو على شط النهر.

٣ – والتراب في الصحراء.

٤ – والعلق لامتصاص الدم.

٥ – وبيع العبد الذي وجب عليه قتل: بقصاص، أو ردة، أو غير ذلك.

٦ – والنحل الخارج من الكوارة.

٧ – والبيع الذي بطل بعض صفقته، وإن كان آخر قولي الشافعي بطلان الكل، ورجع إليه.

٨ – والبيع المجموع مع عقد آخر غير الكتابة والجعالة، أو المختلف حكم صفقته.

٩ – والبيع بشرط البراءة من العيوب.

١٠ – وبشرط العتق.

القسم الخامس: ما هو حرام ويصح والفاعل آثم بالعلم، فعشرة:

١. فبيع الحاضر للبادي.

٢. وتلقي الركبان.

٣. والنجش.

٤. البيع على بيع غيره.

٥. والشراء عليه.

٦. وبيع المصراة.

٧. وبيع المعيب بالتدليس، وحكمه –إن لم يدلس – الرد بالعيب على الفور.

٨. وبيع العنب ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا.

٩. وبيع الخشب ممن يتحقق اتخاذه للملاهي.

١٠. والبيع وقت النداء يوم الجمعة.

القسم السادس: ما هو مكروه؛ فستة:

١. فبيع العنب ممن يظن أنه يتخذه خمرا.

٢. وبيع الخشب ممن يظن أنه يتخذه للملاهي.

٣. ومواطأة رجل في أن يبيع له ثم يشتريه منه بثمن زائد ليخبر به.

٤. وبيع الصبرة جزافا.

٥. وبيع الهرة.

٦. وبيع العينة [١].

كتاب الرهن.

مكونات كتاب الرهن:

١. فيما يعتبر في صحة الرهن.

٢. في أركان عقد الرهن: راهن، ومرتهن، ومرهون، ومرهون به وصيغة؛ ويشترط فيها: خلوها عن شرط مناف لمقتضى العقد، وخلوها لما يستحدث من الزوائد.

٣. في الطوارئ المؤثرة قبل القبض.

مفهوم الرهن:

الرهن لغة: حَبْسُ الشيءِ على حَقٍّ أو كل أمر يحتبس به شيء. تقول: رهنت الشيء فلانا رهنا. فالشيء مرهون. وأرهنت فلانا ثوبا إذا دفعته إليه

[١] اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢١٣-٢١٥)، التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ١٢-٢٣).

ليرهنه. ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [1]. أي: مَحْبُوسٌ حتى يَخْرُجَ مِن حُقُوقِ اللهِ عليه [2].

وفي الشرع: جعل المال وثيقة بدين [3].

مشروعية الرهن:

والأصل فيه الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾[4]. وفي السنة ما ورد عن أنس، قال: لقد رهن رسول الله - ﷺ - درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرا [5].

أركان الرهن:

الركن الأول: في المرهون. وفيه ثلاثة شرائط:

الشرط الأول: أن يكون عينا. فلو رهن دينا لم يصح لأنه يلزم بالقبض والقبض لا يصادف غير ما يتناوله العقد ولا مستحقا بالعقد ولذلك لا يصح هبة الدين فإنه لا يلزم إلا بالقبض بخلاف بيع الدين فإنه يصح على رأي.

---

[1] سورة الطور: ٢١.

[2] حلية الفقهاء (ص: ١٤١)، العين (٤/ ٤٤).

[3] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٩٣).

[4] سورة البقرة: ٢٨٣.

[5] سنن ابن ماجه (٢٤٣٧). وله شاهد في الصحيحين؛ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فمات ودرعه مرهونة عنده.

الشرط الثاني: أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الحق؛ فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا يجوز بيعه.

الشرط الثالث: ألا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له [1].

الركن الثاني المرهون به: وله ثلاث شرائط:

الشرط الأول: أن يكون دينا فلا يجوز الرهن بعين مغصوبة ولا مستعارة.

الشرط الثاني: أن يكون الدين ثابتا فلو قال رهنت منك هذا بألف تقرضنيه فقال ارتهنت ثم أقرض لم ينعقد الرهن بل يجب إعادته.

الشرط الثالث: لزوم الدين؛ والديون الثابتة ضربان. أحدهما: ما لا يصير لازما بحال، كنجوم الكتابة، فلا يصح الرهن به، والآخر غيره. وهو نوعان. لازم في حال الرهن، وغير لازم. فالأول يصح الرهن به، سواء كان مسبوقا بحالة الجواز أم لا، وسواء كان مستقرا، كالقرض وأرش الجناية، وثمن المبيع المقترض، أو غير مستقر، كالثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل استيفاء المنفعة والصداق قبل الدخول [2].

الركن الثالث: الصيغة، فيعتبر الإيجاب والقبول، اعتبارهما في البيع، والخلاف في المعاطاة والاستيجاب والإيجاب عائد كله هنا [3].

الركن الرابع العاقدان: ويعتبر فيه ما يعتبر في البيع وزيادة أمر: وهو أن يكون من أهل التبرع بالمرهون؛ لأن الرهن تبرع. فإن صدر من أهل التبرع

---

[1] الوسيط في المذهب (٣/ ٤٦١-٤٧٠)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٣٨-٤٠).

[2] الوسيط في المذهب (٣/ ٤٧٥-٤٧٦)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٥٤).

[3] الوسيط في المذهب (٣/ ٤٧٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٥٧).

فيما له فذاك، وإلا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط، فرهن الولي مال الصبي، والمجنون، والمحجور عليه لسفه، وارتهانه لهم، مشروطان بالمصلحة والاحتياط [١].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين [٢].

القاعدة الثانية: كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين [٣].

القاعدة الثالثة: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة [٤].

القاعدة الرابعة: كل يد ضمان يجب على صاحبها مؤنته وإن كان يد أمانة فلا أو كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا [٥].

القاعدة الخامسة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه إلا في مسائل كالشركة [٦].

---

[١] الوسيط في المذهب (٣/ ٤٨٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٦٢).

[٢] القواعد للحصني (٣/ ٢٦٦).

[٣] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٥٣٢).

[٤] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٧١).

[٥] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٥٣٩).

[٦] الحاوي الكبير (٦/ ١٢١)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٣٧٢)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٢/ ٢٩٠).

القاعدة السادسة: من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه أو من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء [1].

القاعدة السابعة: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح [2].

الفوائد:

١. الإكراه في الفروع باطل وفي أصول الدين صحيح.

٢. كون الشيء أصلا هو: سبقه في الوجود الحسيّ أو الحكميّ.

خلاصة العقود من حيث اللزوم والجواز:

- عقود لازمة من الطرفين: كالبيع بعد الخيار، والسلم، والتولية، والإشراك، والحوالة، والمساقاة، والمسابقة، والإجارة، والهبة بعد القبض للأجنبيّ، والخلع، والصلح.

- عقود جائزة من الطرفين: كالشركة، والوكالة، والقراض والوديعة، والعارية والجعالة والهبة قبل القبض، والمسابقة في قول.

- عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف: كالضمان، والكفالة، والكتابة، والرهن بعد القبض (لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن)، وعقد الذمة (لازم من جهة الإمام والمسلمين وجائز من جهة الكفار).

---

[1] المهمات في شرح الروضة والرافعي (٦/ ١٦٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٦٦)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٨٢).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٨٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤١٥).

كتاب التفليس

مكونات كتاب التفليس:

١. ما يسوغ التفليس.

٢. أحكام الحجر.

مفهوم التفليس:

لغة: التفليس: فعل متعد من أفلس الرجل إفلاساً واشتقاقه من الفلس كأنها صارت دراهمه فلوساً وفلسه غيره تفليساً [١].

وأما في الشرع: هو عبارة عمن تملك من المال دون ما عليه من الديون [٢] أو النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس [٣].

---

[١] مفاتيح العلوم (ص: ٣٣)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٩٥٩)، مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٧٠٥)، مقاييس اللغة (٤/ ٤٥١).

[٢] بحر المذهب للروياني (٥/ ٣٣١).

[٣] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٣)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٤٧٠).

أصل مشروعية التفليس:

والأصل في جواز التفليس ما روي عن النبي ﷺ: «حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه» [(١)].

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: "ألا إن الأُسَيْفعَ، أُسيْفِع جهينة، رضي من دِينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاجَّ، فادّان معرضاً [(٢)]، فأصبح وقد رين [(٣)] به، وإنّا بائعو ماله غداً، فمن كان له عليه حق فليحضر" [(٤)].

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: «أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» [(٥)].

---

(١) المعجم الأوسط (٥٩٣٩)، سنن الدارقطني (٤٥٥١)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢٣٤٨)، السنن الصغير للبيهقي (٢٠٥١)، السنن الكبرى للبيهقي (١١٢٦٠). والحديث مختلف في إيصاله وإرساله: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث موصولا عن معمر إلا هشام بن يوسف، تفرد به إبراهيم بن معاوية ". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال ابن دقيق العيد: "المشهور فيه الإرسال". وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: "والصحيح أنه مرسل". انظر: المعجم الأوسط (٦/ ١٠٦)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٦٧)، الإلمام بأحاديث الأحكام (٢/ ٥٢٣)، المحرر في الحديث (ص: ٤٩٦).

(٢) يعني استدان معرضا انظر: شرح مشكل الآثار (١١/ ٧٥).

(٣) أي: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، وفيما لا قبل له به. انظر: شرح مشكل الآثار (١١/ ٧٥).

(٤) تاريخ المدينة لابن شبة (٢/ ٧٦٧)، شرح مشكل الآثار (١١/ ٧١).

(٥) سنن أبي داود (٣٥١٩).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل إلاّ بخراب ذمة [1].

القاعد الثانية: الحكم المتجدد يضاف إلى أحدث الأسباب أو إلى السبب المتجدد. كإسناد وجوب الدين بعد الحجر مطلقا؛ فلن يقبل.

القاعدة الثالث: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة [2]. كالقاضي في هذا الباب.

القاعدة الرابعة: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟ أو هل العبرة بالواقع أو بالمتوقع؟ أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ [3]

الفوائد:

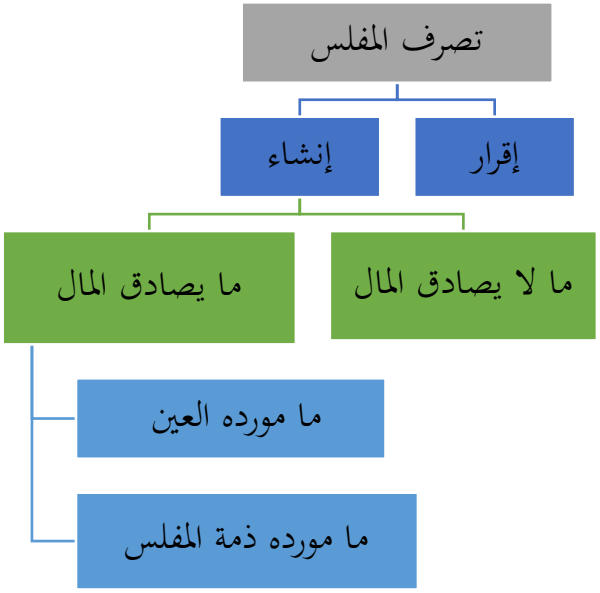
١. **تصرف المفلس قسمان**: إنشاء أو إقرار، فالإنشاء إما أن يكون ما يصادق المال أو ما لا يصادق المال. وما يصادق المال إما أن يكون ما مورده العين وما مورده ذمة المفلس.

---

[1] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٦٧)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٣٩٦).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٧١).

[3] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٩٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).



٢. يشترط في عقد المعاوضة المرجوع عنه من قبل المعامل للمفلس عليه شروط:

- أن تكون المعاوضة سابقة على الحجر، فإن كانت متأخرة فالأصح أنه ليس له الفسخ إن علم، وله إن جهل.
- أن تكون المعاوضة محضة، فإن الفسخ لا يثبت في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد[١].

٣. يشترط في ثمن المعاوضة المرجوع عنها من قبل المعامل للمفلس عليه شروط:

- كون الثمن حالا.
- أن يتعذر حصوله بالإفلاس.

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٣٨٣).

٤. يشترط في المبيع المرجوع عنها من قبل المعامل للمفلس عليه شروط:

- أن يكون باقيا في ملك المشتري.
- ألا يتغير المبيع تغيرا يمنع إما بنقصان أو بزيادة.
- ألا يتعلق به حق لازم لثالث كشفعة ورهن مقبوض وجناية.
- أن يكون الراجع من أهل تملكها، فلو كان مُحْرِمًا والمبيع صيد .. فالأصح: المنع.
- ألَّا يضمن المشتري بالثمن ضامن، فإن ضمنه به ضامن بإذنه .. فلا فسخ [١].

٥. لا مبالاة بالزيادة المتصلة في قواعد الشريعة إلاّ في أصل واحد؛ وهو الصداق. وهو إذا أصدق الرجل امرأته عيناً، فزادت في يدها زيادة متصلة، وطلقها الزوج قبل المسيس، والعين زائدة، فللمرأة أن تتمسك بعين الصداق، ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة، ولا فرق بين أن تكون موسرة أو معسرة [٢].

٦. **تنقسم الزيادة على الأصول إلى قسمين:**

أ زيادة حصلت من عينه أو زيادة حاصلة من الأصل؛ وهي تنقسم إلى:

- **متّصلة** بالأصل من كل وجه كسمن وصنعة؛ فلا عبرة بها فتتبع الأصل.

---

[١] تحرير الفتاوى (٢/ ٢٦).

[٢] نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٣١٤).

- **منفصلة** من الأصل من كل وجه كالثمرة والولد؛ فيرجع بالأصل دون الفرع [1].

قال إمام الحرمين: "وزوائد الأصول إذا انفصلت، وإن حصلت من أصولها، فهي منقطعة عنها" [2]، أي في الحكم.

- **مركبة من الوجهين**؛ متصلة من وجه ومنفصلة من وجه؛ كالحمل عند الرجوع دون البيع أو عكسه [3].

ب زيادة اتصلت من خارج أو زيادة حاصلة من خارج؛ فهي ثلاثة أقسام:

- **عين محض**، وهي تنقسم إلى:
  - قابلة للتمييز؛ كأن يبني في الأرض أو يغرس فيها.
  - غير قابلة للتمييز؛ كخلط مكيلة زيت بمكيلة من عنده.
- **وأثر محض**؛ كما لو طحن الحنطة، وراض الدابة، وقصر الثوب، وعلّم العبد حرفة.
- **وما هو عين من وجه ووصف من وجه**؛ كصبغ الثوب بصبغ من عنده، فإن لم يزد في قيمة الثوب فإن البائع يرجع بالثوب وإن زادت القيمة فهو شريك بالقدر الذي زاد [4].

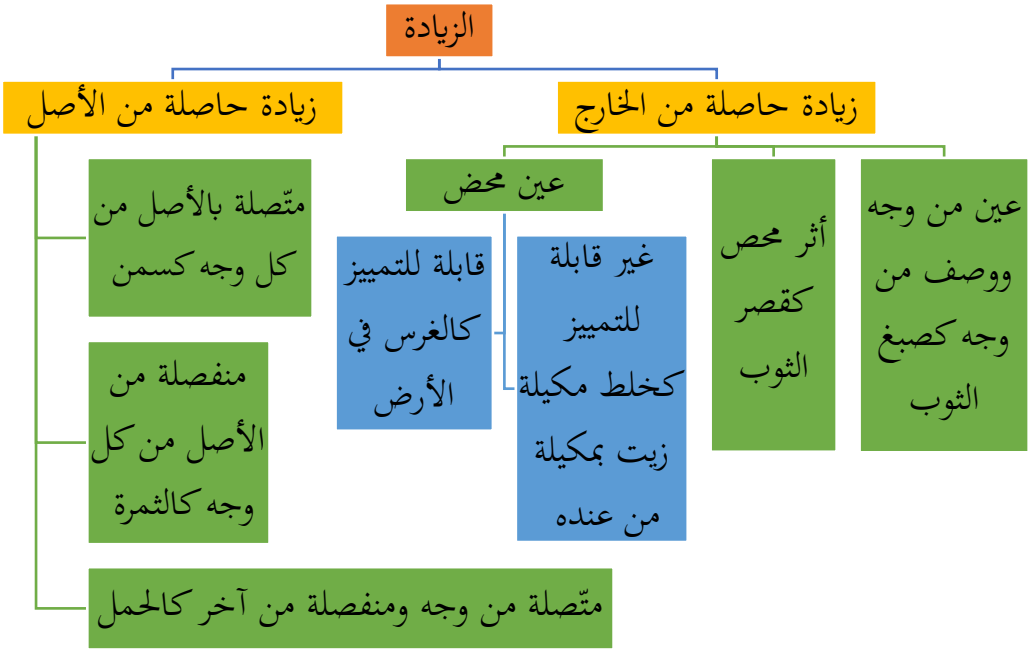
---

[1] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٧).

[2] نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٣١٨).

[3] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٨).

[4] الوسيط في المذهب (٤/ ٣٠-٣٣).



باب الحجر

مكونات الباب:

١. في سبب الحجر.

٢. فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ.

مفهوم الحجر:

الحجر لغة: المنع؛ يقال: حجرت عليه: إذا منعته من التصرف في ماله [١].

واصطلاحا: منع الإنسان من التصرف في ماله [٢].

---

[١] حلية الفقهاء (ص: ١٤٢)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٥٢)، تهذيب اللغة (٤/ ٨٢).

[٢] المجموع شرح المهذب (١٣/ ٣٤٤)، الهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ٣٨٨)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٧٨٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٣٩٦).

مشروعية الحجر:

والاصل في ثبوت الحجر قوله تعالى: ﴿ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [1]

وقوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾ [2].

وجه الدلالة في هذه الآية:

أمر الله – عز وجل – أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم وإذا لم يدفع إليهم فذلك الحجر عليهم كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم فكذلك لو بلغوا، ولم يؤنس منهم رشد لم تدفع إليهم أموالهم ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ وهكذا [3].

أنواع الحجر:

والمحجور عليهم نوعان:

الأول: من حجر عليهم لحق أنفسهم؛ وهم ثلاثة:

---

[1] سورة البقرة: ٢٨٢.

[2] سورة النساء: ٦.

[3] الأم للشافعي (٣/ ٢٢٣).

١. الصبي.

٢. المجنون.

٣. السفيه.

الثاني: من حجر عليهم لحق غيرهم؛ منهم:

١. المفلس يحجر عليه لحق الغرماء.

٢. المريض لحق الورثة.

٣. العبد القن.

٤. المكاتب.

٥. المرتد لحق المسلمين.

قال أبو زرعة العراقي: ليس في عبارته (عبارة النووي في المنهاج في ذكر المحجور عليهم لحق غيرهم) ما يدل على حصر الحجر لمصلحة الغير في هذه الأنواع الخمسة [١].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الحكم المعلق بشيئين لا يحصل إلاّ باجتماعهما أو كلّ معنى يقوم بشيئين ولا يتمّ بأحدها يجعلان كشيء واحد في حقّ ذلك المعنى، لأنّ الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما [٢].

القاعدة الثانية: الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا [٣].

---

[١] تحرير الفتاوى (٢/ ٣٢).

[٢] موسوعة القواعد الفقهية (٨/ ٦١٠).

[٣] روضة الناظر وجنة المناظر (٢/ ٢٥٩)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (٥/ ٥٢٨).

القاعدة الثالثة: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة [1].

الفوائد في الباب:

١. الفارق بين قبول إقرار المفلس المحجور عليه في الدّين قبل الحجر، وعدم قبول ذلك في حق السفيه المحجور عليه هو؛ أن الأول إنما تمّ حجره لحق غيره بخلاف الثاني، فلا يقبل إقراره بدين قبل الحجر وبعده.

٢ حكم القاضي أو الحاكم يرفع الخلاف، فمثلا لو حكم القاضي بصحة النكاح مع فسق الولي والشهود، لم يكن لمن يرى اشتراط العدالة في الولي والشهود الاعتراض على هذا الحكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف [2].

٣. اختلاف العلماء في حجر السفيه البالغ أو عدمه يدور حولا مفهوم الرشد ومفهوم السفه. فمن حجر السفيه فسّر الرشد بصلاح الدين وحسن التدبير في المال بخلاف من منع الحجر في حق السفيه؛ حيث فسروا الرشد بصلاح الدين دون حسن التدبير.

باب الصلح.

مكونات الباب:

١. أنواع الصلح (والمقصود صلح معاوضة أو دين).
٢. في الصحيح والفاسد.
٣. في التزاحم على الأملاك.

---

[1] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٧١).

[2] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/ ١٨٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٧/ ٢٣٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٢٢٢).

٤. في التنازع.

مفهوم الصلح:

الصلح لغة: قطع أو رفع النزاع أو الشر، وهو مأخوذ من صلح الشيء إذا كمل وهو خلاف الفساد. يُقَال صالحته مصالحة وصلاحا [١].

وفي الشرع: عرّف بتعريفات عديدة تختلف في الألفاظ وتتفق في المضمون؛ إذ تدور معظمها في الإصلاح بين المتخاصمين وقطع النزاع بينهما، فمنها:

١. معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين [٢].

٢. عقد قاطع لخصومة متخاصمين على وجه خاص [٣].

٣. عقد يحصل به قطع المنازعة [٤].

حكم الصلح ومشروعيته:

الصلح من حيث الجملة جائز بالإجماع. والأصل فيه قبله قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ﴾ [٥]. وقوله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا

---

[١] تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٢٠١)، التعريفات (ص: ١٣٤)، لسان العرب (٢/ ٣٨٥).

[٢] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٥١).

[٣] التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ٩٩).

[٤] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٣٢).

[٥] سورة النساء: ١٢٧.

أحل حرامًا أو حرم حلالًا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» [1].

أركان الصلح:

١. المتصالحان.

٢. والمصالح عليه.

٣. والمصالح عنه.

٤. والصيغة [2].

أقسام الصلح:

الصلح قسمان:

أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان.

١. صلح على إقرار وهو المتفق بين الفقهاء.

٢. صلح على إنكار أو سكوت، وهو باطل عند بعض العلماء منهم ابن أبي ليلى وإمام الحرمين [3].

والثاني: صلح يجري بين المدعي والأجنبي.

---

[1] سنن ابن ماجه (٢٣٥٣)، سنن أبي داود (٣٥٩٤)، سنن الترمذي (١٣٥٢)، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

[2] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٢٩٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٥/ ٤٤٧)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٦/ ١٧٧).

[3] الأم للشافعي (٧/ ١١٨)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٤٥٢)، المجموع شرح المهذب (١٣/ ٣٩٠).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الصلح لا يفارق البيع إلاّ في مسائل [١].

القاعدة الثانية: ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا؛ فهو البيع وإلا فافتداء بحق كالخلع أو بباطل كفك الأسير [٢].

القاعدة الثالثة: كل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة سمى صلحا وإلا فلا [٣].

القاعدة الرابعة: صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط [٤].

القاعدة الخامسة: الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل [٥].

القاعدة السادسة: كل من كان مالكا فماله ممنوع به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته [٦].

---

[١] كالصلح عن أرش الجنايات، والبيع ابتداء من غير تقدم خصومة. انظر: الوسيط في المذهب (٤/ ٤٩).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٥)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٢).

[٣] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٥)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٢).

[٤] فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل؛ لم يسقط، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال، في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط. انظر: المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١١٨).

[٥] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٦٧)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٣٩٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٣٠).

[٦] الأم للشافعي (٢/ ٢٦٨).

القاعدة السابع: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين [1]. كقوله "شوب بيع وإجارة".

باب الحوالة.

مكونات الباب:

١. شروط الحوالة.

٢. فائدة الحوالة.

٣. رجوع المحتال على المحيل بفلس المحتال عليه وعدمه.

٤. متى تبطل الحوالة ومتى لا تبطل.

٥. استخدام لفظ الوكالة في الحوالة وحكم ذلك.

مفهوم الحوالة:

الحوالة لغة: مشتقة من الإحالة أو التحول بمعنى: الانتقال [2].

وفي الشرع: عقد يقتضي أو يتضمن نقل أو انتقال دين أو حق من ذمة إلى ذمة [3].

---

[1] القواعد للحصني (٣/ ٢٦٦).

[2] مختار الصحاح (ص: ٨٥)، التعريفات (ص: ٩٣)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٤٩)، تاج العروس (٢٨/ ٣٦٦).

[3] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٩٠)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨١٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٨)، السراج الوهاج (ص: ٢٣٨).

مشروعية الحوالة:

والأصل في جوازها **من الكتاب**: قوله تعالى: ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ [1]، والحوالة عقد، فوجب الوفاء به، وإذا وجب الوفاء به دل على جوازه [2].

ومن السنة: عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» [3].

أركان الحوالة:

وأركانها ستة محيل ومحتال أو محال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة [4]، وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول المحيل: أحلتك على فلان، والقبول أن يقول المحال: قبلت أو رضيت. ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا في مجلس العقد[5].

---

[1] سورة المائدة: ١.

[2] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٩٠).

[3] صحيح البخاري (٢٢٨٧)، صحيح مسلم (١٥٦٤).

[4] إعانة الطالبين (٣ / ٩٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣١٠).

[5] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٦ / ١٩٠).

شروط الحوالة:

١. رضى المحيل، لأن الحق في ذمته مرسلا فلا يتعين قضاؤه من محل معين كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه [١].

٢. ورضى المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه، لأن الذمم متفاوتة [٢].

٣. لزوم الدين أو إيالته إلى اللزوم، فيشترط أن تكون مما يجوز الاستبدال به احترازا من السلم وإجارة الذمة [٣].

٤. العلم بما يحال به وعليه؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، قدرا وصفة [٤].

٥. تساوي الدينين جنسا وقدرا، وصحة وتكسيرا، وحلولا وأجلا؛ لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها [٥].

---

[١] عمدة السالك وعدة الناسك (ص: ١٦٣)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨١٠)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٧٠).

[٢] المراجع السابقة.

[٣] التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ١٠٩)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٧١).

[٤] عمدة السالك وعدة الناسك (ص: ١٦٣)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨١٢)، تحرير الفتاوى (٢/ ٧١).

[٥] المراجع السابقة.

٦. اللفظ الدال على الرضا، وصريحه: "أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي" [١].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين [٢].

القاعدة الثانية: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟ أو هل العبرة بالواقع أو بالمتوقع؟ أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ [٣] كقوله "وبالثمن في مدّة الخيار".

الفوائد في الباب:

١. حكم الشارع كالمتصرف في ملك عباده.

٢. من أسباب حذف المفعول إفادته العموم كقوله عليه السلام في حديث الباب " وإذا أتبع أو أحيل أحدكم" وكذا قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾[٤]، لم يذكر المدعوين؛ لعموم الدعوة وخصوص الهداية؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم [٥].

---

[١] التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ١٠٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٧٠).

[٢] القواعد للحصني (٣/ ٢٦٦).

[٣] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٩٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).

[٤] سورة يونس: ٢٥.

[٥] عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (١/ ٩١)، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (١/ ٥١٣)، علم المعاني (ص: ١٣٠).

٣. ذهب بعض الأئمة على أن الحوالة تصح على من لا دين عليه برضاه؛ كما يصح أن يصالح عنه. وممن قال به: المزني، وابن الحداد وصححه القاضي أبو الطيب [١].

٤. لا رجوع في الحوالة إلا في حالتين أن يحتال الأب على ابنه الصغير وكذا الجد [٢].

٥. قوله " ولو أحال المشتري بالثمن إلى آخر باب الحوالة من تخريجات الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني على أصول وقواعد الشافعي.

٦. ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره كالطلاق والظهار [٣] إلاّ في صور منها: قوله (أردت بقولي "أحلتك" الوكالة).

باب الضمان.

مكونات الباب:

- شرط الضامن.
- شرط المضمون به.
- في كفالة البدن.
- في صيغتي الضمان والكفالة.

---

[١] مختصر المزني (٨/ ٢٠٥)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ١٢٧)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٠١).

[٢] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨١٣).

[٣] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤).

مفهوم الضمان:

الضمان لغة: الرعاية للشيء والمحافظة عليه. تقول ضمنت الشيء ضمانا: كفلت به، فأنا ضامن وضمين. وضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عنى، مثل غرمته. وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه [١].

وفي الشرع: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه مع بقائه في ذمة من عليه [٢].

مشروعية الضمان:

والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: ﴿ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴾[٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ [٤]، وكان حمل البعير معلومًا فدل على مشروعية الضمان في الجملة عندهم [٥].

وفي السنة ما يقرره، وهو قوله ﷺ «والزعيم غارم» [٦].

---

[١] جمهرة اللغة (٢/ ٩١١)، معجم ديوان الأدب (٢/ ٢٥٣)، غريب الحديث للخطابي (١/ ٦٣٦)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢١٥٥).

[٢] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٢١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٨١).

[٣] سورة القلم: ٤٠.

[٤] سورة يوسف: ٧٢.

[٥] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٢١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٨١).

[٦] سنن أبي داود (٣٥٦٥)، سنن الترمذي ت بشار (١٢٦٥). وقال: إنه حديث حسن صحيح.

وروي أنه أتي بجنازة، فقيل: يا رسول الله، صل عليها، قال: «هل ترك شيئا؟» قالوا: لا، قال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير، فقال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه [1].

أنواع الضمان:

١. ضمان دين.

٢. ضمان عين ويسمى كفالة عين.

أركان الضمان:

١. ضامن أو ضمين وشرطه:

- الرشد (أهلية التبرع).
- ألا يكون مكاتبا أو من سكر باعتداء أو مكره.
- أن يكون مختارا.

٢. مضمون عنه.

٣. مضمون له.

٤. مضمون به وشرطه:

- كونه ثابتا في ذمة المضمون عنه.
- كونه لازما.
- كونه معلوما للضامن.

---

[1] صحيح البخاري (٢٢٨٩).

- كونه قابلا لأن يتبرع به الإنسان على غيره.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: الرضا بالشيء رضا بما يتوّلد منه [1] أو الإذن في السبب إذن في المسبب اللازم أو الغالب. كضمان العبد غير المأذون له.

القاعدة الثانية: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟ أو هل العبرة بالواقع أو بالمتوقع؟ أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ [2] كقوله "ويصح ضمان الثمن في مدّة الخيار".

القاعدة الثالثة: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين [3]. كقوله " والإبراء من المجهول باطل" فاختلفوا هل الإبراء تمليك أو إسقاط؟ ففي الجديد تمليك وفي القديم إسقاط وهو الصحيح.

القاعدة الرابعة: كل تعليق لا يقتضيه مطلق العقد فهو مبطل. كقوله "أنه لا يجوز تعليقهما بشرط".

القاعدة الخامسة: مطلق الألفاظ يحمل على المتعارف فيه. كمطلق إذن المضمون عنه للضامن.

---

[1] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٥٢)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٧٦).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٩٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).

[3] القواعد للحصني (٣/ ٢٦٦).

الضابط:

ضابط من تصح الكفالة ببدنه هو: كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي أو وجب على غيره إحضاره [1].

فائدة:

لا يجوز إثبات ما لا نظير له في الشرع إلاّ بالنص.

كتاب الشركة.

مكوّنات كتاب الشركة:

١. في أنواع الشركة.
٢. في الصحيح من هذه الأنواع.
٣. في أركان الصحيحة وشرط كل ركن.
٤. في حكمها.

مفهوم الشركة:

الشركة لغة: الاختلاط والامتزاج وجمع شريك: شركاء وأشراك. تقول: شَرِكْتُ الرجل فِي مَاله أشرَكه شِرْكاً [2].

---

[1] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٣٧٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤/ ٤٩٨)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٢٦٩)، جواهر العقود (١/ ١٤٧).

[2] العين (٥/ ٢٩٣)، جمهرة اللغة (٢/ ٧٣٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ١٣)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥٩٣).

وفي الشرع: ثبوت حق بين شخصين فصاعدا على الشيوع [١].

مشروعية الشركة:

والأصل في جواز الشركة: الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [٢]، فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس، وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركة بين الغانمين [٣].

وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ﴾ [٤]، فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد [٥].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴾ [٦]، فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف [٧].

---

[١] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٢٧٥)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٢٧)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٧).

[٢] سورة الأنفال: ٤١.

[٣] بحر المذهب للروياني (٦/ ٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٥٩).

[٤] سورة النساء: ١١.

[٥] بحر المذهب للروياني (٦/ ٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٥٩).

[٦] سورة التوبة: ٦٠.

[٧] بحر المذهب للروياني (٦/ ٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٥٩).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [1]، والخلطاء: هم الشركاء [2].

وأما السنة: فما روى جابر: أن النبي - ﷺ - قال: «من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك» [3].

وقوله -ﷺ -«يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه.. خرجت من بينهما»[4].

أركان الشركة:

١. العاقدان.

٢. المعقود عليه.

٣. الصيغة.

٤. العمل.

---

[1] سورة ص: ٢٤.

[2] بحر المذهب للروياني (٦/ ٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٥٩).

[3] صحيح مسلم (١٦٠٨).

[4] سنن أبي داود (٣٣٨٣)، سنن الدارقطني (٢٩٣٣)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢٣٢٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١١٤٢٤). والحديث مختلف في صحته: فالدارقطني أعله بالإرسال حيث حكى عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". وقال ابن الملقن: "هذا الحديث جيد الإسناد". وقال الألباني: بل هو ضعيف الإسناد. وفيه علتان: الأولى: الجهالة؛ فإن سعيد بن حيّان لا يكاد يعرف. والثاني: الاختلاف في وصله. انظر: سنن الدارقطني (٣/ ٤٤٢)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٦٠)، البدر المنير (٦/ ٧٢١)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ٢٨٩).

أنواع الشركة:

١. شركة الأبدان كشركة الحمّالين وسائر المحترفين.

٢. شركة الوجوه.

٣. شركة المفاوضة.

٤. شركة العِنان أو الأموال.

شروط شركة العنان:

١. لفظ يدل على الإذن في التصرف.

٢. أهلية التوكيل والتوكل.

٣. خلط المالين بحيث لا يتميزان.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: كل تعليق لا يقتضيه مطلق العقد فهو مبطل. كاشتراط الشريكين خلاف الأصل (تقسيم الربح والخسران على قدر المالين).

القاعدة الثانية: كل ما لا يمكن الاطلاع عليه إلاّ من قبل الشخص قُبِلَ قوله.

الضابط:

ضابط الإغماء الذي تنفسخ الشركة به هو: أن يطول زمنه بحيث أسقط عنه فرض صلاة واحدة بمرور وقتها، فلو أغمي عليه أقل من ذلك لم يضره[1].

كتاب الوكالة

مكونات كتاب الوكالة:

١. في شرط الموكِل.
٢. في شرط الوكيل.
٣. في شرط الموَكَل.
٤. في أحكام الوكالة بعد صحتها.
٥. فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة.
٦. في بيان جواز الوكالة.
٧. فيما تنفسخ به الوكالة.

مفهوم الوكالة:

الوكالة لغة: التفويض للأمر والحفظ. تقول: وَكَلْته إليك أَكِلُه كِلَةً، أي: فوضته [2].

---

[1] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٦).

[2] العين (٥/ ٤٠٥)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٩٤)، الكليات (ص: ٩٤٧).

واصطلاحا: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه [1].

مشروعية الوكالة:

والأصل في مشروعية الوكالة:

من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا﴾ [2] وهذا توكيل بالشراء [3].

وقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿ٱذۡهَبُواْ بِقَمِيصِي هَٰذَا﴾ [4]، وهذا استنابة على وجه التوكيل [5].

وقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾ [6]، وهذا كان توكيلا في الحقيقة من جهة يوسف[7].

ومن السنة: عن عروة: أن النبي ﷺ «أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه» [8].

---

[1] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٩٩)، الهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ٤٠٥)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٣١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٣).

[2] سورة الكهف: ١٩.

[3] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٩٩).

[4] سورة يوسف: ٩٣.

[5] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٩٩).

[6] سورة يوسف: ٧٢.

[7] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ١٩٩).

[8] صحيح البخاري (٣٦٤٢).

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال له حين اراد الخروج إلى خيبر: «إذا لقيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته» [1].

الإجماع: قال ابن القطان: "واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع" [2].

ومن جهة المعنى: أن بالناس حاجة إليها؛ لأن كل واحد لا يتمكن من التصرف في جميع ماله سيما إذا كثر؛ فجوزت للحاجة؛ كما جوز القراض، والمساقاة، ونحوهما [3].

أركان الوكالة:

١. الموكِل.
٢. الوكيل أو موكَل.
٣. موكل فيه.
٤. الصيغة.

---

[1] سنن أبي داود (٣٦٣٢)، سنن الدارقطني (٤٣٠٤)، السنن الكبرى للبيهقي (١١٤٣٢). وضعفه الألبانيّ ضعيف في الجامع الصغير وزيادته (ص: ٤٢).

[2] الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٥٦).

[3] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٠/ ٢٠٠).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: من جاز تصرفه جاز توكيله ووكالته. ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته. وكذا من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة، جاز توكيله ووكالته، ومن لا فلا [1].

القاعدة الثانية: هل العبرة بالمآل أو بالحال؟ أو هل العبرة بالواقع أو بالمتوقع؟ أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ [2]

القاعدة الثالثة: كل تعليق لا يقتضيه مطلق العقد فهو مبطل.

القاعدة الرابعة: مطلق الألفاظ يحمل على المتعارف فيه. كالوكيل بالبيع مطلقا فيبيع بنقد البلد.

القاعدة الخامسة: الفرع يسقط بسقوط الأصل [3] كقوله " أنه ينعزل بعزله وانعزاله" فراجع.

ومن ألفاظ هذه القاعدة:

١. التابع يسقط بسقوط المتبوع.

٢. إذا سقط الأصل سقط الفرع.

٣. لا يثبت الفرع والأصل باطل.

---

[1] الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٤).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٩٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١١٩)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٣٦)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٢٧١).

٤. ولا يحصل المسبَّب والسبب غير حاصل.

٥. إذا فات المتبوع فات التابع.

القاعدة السادسة: من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه أو من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء [١].

القاعدة السابعة: من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه[٢].

الفوائد:

١. وكالة الوكيل لغيره ثلاثة أطراف:

- أن يصرح الموكِل بإذن الوكيل بالوكالة.
- أن يصرح الموكِل بنهي الوكيل عن الوكالة.
- أن يطلق الموكِل وكالة الوكيل.

٣. ينفسخ بيع المعين بتلفه بخلاف البيع في الذمة.

---

[١] المهمات في شرح الروضة والرافعي (٦/ ١٦٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٦٦)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ١٨٢).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٣)، موسوعة القواعد الفقهية (١١/ ١٠٢٢).

كتاب الإقرار.

مكونات كتاب الإقرار:

١. في أركان الإقرار.

٢. في الأقارير المجملة.

٣. في تعقب الإقرار بما يرفعه وهو قسمان:

- أن يعقبه بما يرفعه كله.
- فيما يرفع بعض الإقرار.

٤. في الإقرار بالنسب وهو قسمان:

- أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا.
- أن يقر بالنسب على مورثه.

مفهوم الإقرار:

الإقرار لغة: الإثبات؛ من قر الشَّيْء أَي ثَبت، يقال: أقر فلان الشيء: إذا أثبته، وقرّ الشيء، واستقر في ذمته. وقيل: الإقرار خلاف الجحود [١].

وقيل الاعتراف بالشيء [٢].

---

[١] حلية الفقهاء (ص: ١٤٥)، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص: ٧٤)، انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٩١).

[٢] العين (٥/ ٢٢)، جمهرة اللغة (١/ ١٢٥)، تهذيب اللغة (٨/ ٢٢٧).

واصطلاحا: اخبار بحق سابق للغير عليه [1].

مشروعية الإقرار:

والأصل في الإقرار وتعلق الحق به والحكم به في الشريعة الكتاب والسنة الإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ﴾ [2]، وشهادة المرء على نفسه هو الإقرار [3].

وقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ﴾ [4] أي: فليقر [5].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا﴾ [6].

وأما السنة: قوله – ﷺ – «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها [7].

---

[1] بحر المذهب للروياني (٦/ ٩٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٣٤٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٥/ ٥٦٧)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٥٠)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٧٩).

[2] سورة النساء: ١٣٥.

[3] بحر المذهب للروياني (٦/ ٩٢).

[4] سورة البقرة: ٢٨٢.

[5] بحر المذهب للروياني (٦/ ٩٢).

[6] سورة آل عمران: ٨١.

[7] صحيح البخاري (٦٨٢٧).

وعن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله ﷺ: «فلعلك؟» قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه ... الحديث [1].

وروي أن الغامدية أقرت بالزنا فرجمها رسول الله -ﷺ [2].

وأما الإجماع: لا خلاف بين المسلمين فيه لأن الإقرار أقوى الحجج لأنه لا يتهم على نفسه فيما يقر [3].

وأما القياس: فلأن الإقرار آكد من الشهادة؛ لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه، فإذا تعلق الحكم بالشهادة ... فلأن يتعلق بالإقرار أولى [4].

أركان الإقرار:

وهي أربعة:

١. المقِرُّ وهو ينقسم إلى:

- مطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه.

---

[1] صحيح مسلم (١٦٩٢).

[2] صحيح مسلم (١٦٩٥).

[3] بحر المذهب للروياني (٦/ ٩٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٨٠).

[4] البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٤١٧)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٨٠).

- ومحجور عليه؛ وهو سبعة أشخاص: الصبي وإقراره مسلوب مطلقا، والمجنون وهو مسلوب القول مطلقا، والسكران وهو ملتحق بالمجنون، والصاحي فيه خلاف مشهور، والمبذر، والمفلس [1].

٢. المقَرُّ لَهُ.

٣. المقَرُّ به. وقد يكون مالا وقد يكون غيره.

٤. الصيغة ويشترط فيها لفظ يشعر بالتزام [2].

شروط المُقَرِّ به:

١. ألا يكون ملكا للمقر.

٢. أن يكون في يد المقِرِ إما حكما أو حسا.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: كل ما لا يمكن الاطلاع عليه إلاّ من قبل الشخص قُبِل قوله. كتصديق قول الصبيّ في البلوغ بالاحتلام.

القاعدة الثانية: من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا [3]، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسائل وذلك في حق من يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه:

---

[1] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٨٩).

[2] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٢٦٣).

[3] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/ ٢٧).

إحداها: الوكيل بالبيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك، وكذبه الموكل – لا يقبل قول الوكيل، وإن كان قادرا على الإنشاء.

الثانية: إذا أقر الزوج بالرجعة في زمن العدة، لا يقبل منه على وجه، وإن كان قادرا على الإنشاء.

الثالثة: الشخص يقر على نفسه بالرق فيقبل، ولا يقدر على أن يرق نفسه، قالها الإمام في كتاب الإقرار.

الرابعة: العبد المأذون إذا أقر بعد الحجر عليه يقبل على وجه، وإن لم يقدر على الإنشاء.

الخامسة: المرأة إذا أقرت بالنكاح، وصدقها الزوج – قبل منها على الجديد، وإن كانت لا تملك الإنشاء، وعلى القديم: يقبل إذا كانا غريبين، وإلا فيطالبان بالبينة [1].

السادسة: وولي الثيب ينشئ نكاحها ولا يقر به.

السابعة: والمجهول بحريته أو رقه وبنسبه.

الثامنة: والمفلس ببيع الأعيان.

التاسعة: والأعمى بالبيع.

العاشرة: والوارث بدين على مورثه.

---

[1] كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/ ٢٧).

الحادي عشرة: وإقرار المريض بأنه كان قد وهب وارثه كذا، فإن زيد فيه من قدر على إنشاء يستقل به أو يؤاخذ به .. فلا استثناء [١].

القاعدة الثالثة: إقرار المرء على نفسه مقبول وعلى غيره مقبول إلاّ في مسألة واحدة.

القاعدة الرابعة: من أقرّ بشيء يضر به غيره لا يقبل إقراره إلاّ في مسألة واحدة وهو إقرار العبيد في الحدود.

القاعدة الخامسة: من أقرّ بشيء ثم رجع فلا يقبل منه إلاّ في حدود الله[٢].

القاعدة السادسة: من أنكر حقا لغيره ثم أقرّ به قبل منه [٣].

القاعدة السابعة: اتباع اليقين، واطّراح الشك والغلبة، إذ الأصل براءة الذمة[٤].

قال الشافعيّ: وأصل ما أقول من هذا أني ألزم الناس أبدا اليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب [٥].

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٨٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢٨٨).

[٢] بحر المذهب للروياني (٦/ ١٦٧).

[٣] الحاوي الكبير (٨/ ٦٦)، بحر المذهب للروياني (٧/ ٣٨٥).

[٤] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٦٣)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٢٣٨)، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١١/ ١٢٤).

[٥] الأم للشافعي (٦/ ٢٤١).

الضوابط:

١. ضابط ما يتمول: ما سد مسدًا، ووقع موقعًا يحصل به جلب نفع أو دفع ضر كفلس ورغيف وتمرة لها قيمة [١].

٢. ضابط ما يتبع في الإقرار هو: ما لا يتبع في البيع، ولا يتناوله الاسم فهو غير داخل وما يتبع ويتناول فهو داخل [٢]. وبعبارة أخرى: أن ما لا يتبع في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار إلا الثمار غير المؤبرة، وثياب العبيد [٣].

الفوائد:

١. الفرق بين المال والمتمول هو؛ أن كل متمول مال وليس كل مال متمول.

٢. كل من امتنع عن أداء واجب حال حبس.

٣. من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم أوّله لم يقبل تأويله ظاهرا.

٤. حالات لفظ "كذا" في المنهاج ثلاثة:

- ألا يقع الترجيح لا بعد ولا قبلها؛ ففي ١١٤ موضعا في المنهاج.
- أن يتقدمها ترجيح كقوله وكذا لو قال: (ولدي ولدته في ملكي) ففي ١٤ موضعا في المنهاج.

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٩٨).

[٢] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٣١٧).

[٣] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٠٩).

- أن يقع الترجيح بعدها؛ فيكون ما قبلها متفقا وما بعدها مختلف.

٥. معنى الدور الحكمي هو: أن يلزم من إثبات الشيء رفعه. وذلك كإقرار أخ بابن للميت في ثبوت النسب؛ فلا يرث الابن المستلحَق؛ "إذ لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث (الابن) فأدى إرثه إلى عدم إرثه" [١].

كتاب العارية.

مكونات كتاب العارية:

١. في شرط المعير.

٢. في شرط المستعار.

٣. في الصيغة.

٤. في حكم المستعار عند التلف.

٥. في الانتفاع بحسب الإذن.

٦. في رد العارية.

---

[١] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤٠٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ١١٦).

مفهوم العارية:

العارية لغة: من المعاورة والمناولة والمداولة في الشيء. يقال: هم يتعاورون العواري بينهم: يأخذون ويعطون [١].

واصطلاحا: إباحة الانتفاع بالأعيان التي يحل انتفاع بها مع بقاء عينها [٢].

مشروعية العارية:

والأصل في جوازها واستحبابها: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾[٣].

وقوله تعالى: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [٤]؛ أي ويمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كلّ شيء منفعته [٥]، كما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس [٦].

---

[١] العين (٢/ ٢٣٩)، تهذيب اللغة (٣/ ١٠٥)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٧٦١).

[٢] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٣٩).

[٣] سورة المائد: ٢.

[٤] سورة الماعون: ٧.

[٥] تفسير الطبري = جامع البيان (٢٤/ ٦٣٤).

[٦] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٣٩).

وعن عبد الله – يعني ابن مسعود – قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله – ﷺ – عارية الدلو والقدر [1].

ومن السنة: عن جابر ﷺ، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه» [2]، وفي لفظ لمسلم «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» [3].

وعن أبي أمامة ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «العارية مؤداة» [4].

---

[1] سنن أبي داود (٣/ ٩١)، مسند البزار = البحر الزخار (١٧١٩)، السنن الكبرى للنسائي (١١٦٣٧)، المعجم الأوسط (٤٥٨٩)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٨٩). والأثر حسن صحيح. قال أبو الحسن الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح. وقال الألباني: إسناده حسن صحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٧/ ١٤٣)، صحيح سنن أبي داود (٥/ ٣٥٤).

[2] صحيح البخاري (٢٣٤٠)، صحيح مسلم (١٥٣٦)، واللفظ للبخاري.

[3] صحيح مسلم (١٥٣٦).

[4] سنن ابن ماجه (٢٣٩٨)، سنن أبي داود (٣٥٦٥)، سنن الترمذي (١٢٦٥)، السنن الكبرى للنسائي (٥٧٤٩). والحديث حسن. قال الترمذي: "وحديث أبي أمامة حديث حسن. وكذا قالا ابن خراط، وابن الملقن. انظر: سنن الترمذي (٢/ ٥٥٦)، الأحكام الصغرى (٢/ ٦٩١)، البدر المنير (٦/ ٧٠٧).

وعن صفوان بن أمية ﷺ: أن النبي ﷺ استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا مُحَمَّد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة»[1].

والإجماع منعقد على مشروعيتها، والحاجة داعية إليها [2].

أركان العارية:

١. المستعير.

٢. المعير.

٣. المستعار أو المعار.

٤. الصيغة.

الضوابط:

ضابط المستعار: كلما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا [3].

---

[1] مسند أحمد (١٥٣٠٢)، سنن أبي داود (٣٥٦٢)، السنن الكبرى للنسائي (٥٧٤٧)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢٣٠٠). وهو حديث حسن بشواهده. قال الحاكم: "وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما". وكثر البيهقي وجوه الحديث ثمّ قال: "وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا، فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول". نظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٤٨)، جامع الأصول (٨/ ١٦٤).

[2] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٤٠).

[3] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤١٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ١٢١)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ١٥١).

الفوائد:

١. ما يأخذه ويستعمله الناس ينقسم إلى ثلاثة أنواع عند الفقهاء:

- ما يؤخذ لمصلحة الغير فقط فلا ضمان؛ لأن يده يد أمان.
- ما يؤخذ لمصلحة النفس فقط كالعارية والقرض، فيضمن لأن يده يد ضمان.
- ما يؤخذ لمصلحته ومصلحة غيره. وسيأتي في باب القراض والمضاربة.

٢. الفرق في العربية بين الدخيل والمعرب والمولد:

- فالدخيل: هو اللفظ الأجنبي الذي يدخل العربية من غير تغيير كتلفزيون وأكسجين.
- والمعرب: هو اللفظ الأجنبي الذي يدخل العربية بتغيير؛ إما بزيادة وأما بنقص وإما بقلب كعربون.
- والمولد: لفظ حادث تكلمت به العرب بعد عصر الرواية كالسيارة والهاتف.

كتاب الغصب.

مكونات كتاب الغصب:

١. في تعريف الغصب.

٢. في حكمه؛ وهو الضمان والرد. وأركانه:

- في الموجب للضمان؛ وهي ثلاثة:
  * إثبات يد العادية.
  * إتلاف بالمباشرة.
  * إتلاف بتسبب.
- في الموجب فيه وهي الأموال وتنقسم إلى منفعة وعين:
  * أما العين فينقسم إلى الحيوان وغيره.
  * أما الحيوان ينقسم إلى أدمي وغيره.

٣. في الطوارئ وأحكامها.

- إما بنقصان.
- وإما بزيادة.
- وإما بتصرف عام.

مفهوم الغصب:

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا. تقول: غصبه منه، وغصبه عليه. والشيء غصب ومغصوب [1].

واصطلاحا: الاستيلاء على ملك الغير بغير حق [2].

مشروعية الغصب:

الأصل في أحكام الغصوب الكتاب، والسنة، والإجماع، فأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ﴾ [3] اشتملت الآية على تحريم التسالب والتناهب، وإنما التجارة الصادرة عن تراض [4].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾ [5].

---

[1] العين (٤/ ٣٧٤)، تهذيب اللغة (٨/ ٦٢)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ١٩٤).

[2] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ١٦٩)، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٢٣٩)، الغاية في اختصار النهاية (٤/ ٢٥٣).

[3] سورة النساء: ٢٩.

[4] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ١٦٩).

[5] سورة البقرة: ١٨٨.

ومن السنة: قوله ﷺ «على اليد ما أخذت حتى ترد» [1]، وقوله ﷺ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» [2].

وعن أبي بكرة قال: خطب النبي- ﷺ- يوم النحر، فقال في خطبته: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» [3].

وقوله ﷺ: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه»[4]، وفي لفظ «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه»[5].

---

[1] سنن ابن ماجه (٢٤٠٠)، سنن أبي داود (٣٥٦١)، سنن الترمذي (١٢٦٦). والحديث حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه". وتعقبه ابن دقيق العيد: "وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي". وقال الذهبي: سنده صالح. وحكى جمال الدين الزيلعي عن ابن طاهر، أنه قال: "إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة" انظر: سنن الترمذي (٢/ ٥٥٧)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٥٥)، الإلمام بأحاديث الأحكام (٢/ ٥٤٢)، المهذب في اختصار السنن الكبير (٧/ ٣٤١٥)، نصب الراية (٤/ ١٦٧).

[2] صحيح البخاري (٢٤٥٣)، صحيح مسلم (١٦١٢).

[3] صحيح البخاري (٦٧)، صحيح مسلم (١٦٧٩).

[4] مسند أحمد (٢٣٦٠٥).

[5] مسند أحمد (٢٣٦٠٥)، مسند الروياني (١٤٥٨)، السنن الصغير للبيهقي (٢١٣٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١١٦٥٢).

وأجمعت الأمة على تحريم الغصب [1].

أركان الغصب:

١. غاص.

٢. مغصوب.

٣. مغصوب منه.

القواعد واصول المذهب:

القاعدة الأولى: كل يد ترتبت على يد غاصبة استقلت بالضمان وإلاّ فهي يد ضمان [2].

القاعدة الثانية: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل [3].

القاعدة الثالثة: السبب إذا لم يكن ملجئا واجتمع مع المباشرة سقط حكمه وقدمت المباشرة عليه، كما لو حفر بئراً فوقع فيها إنسان باختياره[4]

القاعدة الرابعة: منفعة الأموال تضمن بالفوات، ومنفعة البضع والحرّ تضمن بالتفويت [5].

---

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ١٦٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٩)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٣٩٨)، المجموع شرح المهذب (١٤/ ٢٣٢).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٩٨).

[3] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٤٠٨)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٩).

[4] المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٢٠٩)، المجموع شرح المهذب (١٤/ ٢٨٦).

[5] الوسيط في المذهب (٣/ ٣٩٣)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٥/ ٤١٦).

القاعدة الخامسة: ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ضمن بعضه ببعضها، كالغاصب [1].

الضوابط:

١. ضابط زوجي الخف وما شابه: هو كل فردين لا يصلح أحدهما إلاّ بالآخر [2].

٢. ما ضمن كله ضمن جزؤه.

٣. كل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري وما لا فيرجع.

شرح هذا الضابط:

وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، أي كل ما لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد، وأجرة المنافع الفائتة تحت يده، لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه لا يرجع بذلك على المشتري، لأن القرار عليه لا على المشتري والرجوع على من عليه القرار، **وما لا فيرجع،** أي وكل ما لو غرمه المشتري

---

[1] المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٤٤).

[2] النجم الوهاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٦٦)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٣٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٣٥٦).

لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمة العين للأجزاء والمنافع التي استوفاها فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري، لأن القرار عليه [1].

٤. كل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. **أي** في الضابط المذكور (السابق) في الرجوع وعدمه، وليس المراد أنه كالمشتري في جميع ما سلف [2].

فائدة لغوية:

إذا كانت (كلما) ظرفاً، كقوله: كلما رأيت زيداً فأكرمه، وكلما جئتك بررتني، وكلما سألتك أخبرتني، أو أردت بها الجزاء كقولك: كلما فعلت فعلت، تكتب موصولة، فإن لم تكن ظرفاً أو جزاء وأردت بها معنى الذي فصلت "كل " من " ما " كقولك: كل ما فعلت فصواب، وكل ما كان منك حسن، وكل ما تأتيه جميل؛ لأنها في موضع الاسم [3].

---

[1] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٩٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٣٦٩).

[2] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٩٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٥).

[3] أدب الكتاب لابن قتيبة (ص: ٢٣٤)، أدب الكتاب للصولي (ص: ٢٥٨).

كتاب الشفعة

مكونات كتاب الشفعة:

١. في أركان الاستحقاق.
٢. في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه وفيه:
   - فيما يحصل به الملك.
   - فيما يبذل من الثمن.
   - في الأخذ عند تزاحم الشركاء.
٣. فيما يسقط به حق الشفعة.

مفهوم الشفعة:

الشفعة لغة: الضم والزيادة [١]، وقيل من الإعانة والتقوية [٢].

واصطلاحا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث [٣].

أركان الشفعة:

١. المأخوذ؛ وهو كل عقار ثابت منقسم، ويشترط فيه:
   - أن يكون عقارا.
   - أن يكون ثابتا.

---

[١] تهذيب اللغة (١/ ٢٧٨)، الغريبين في القرآن والحديث (٣/ ١٠١٥)، غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٥٥٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٨٥).

[٢] أساس البلاغة (١/ ٥١٣)، تاج العروس (٢١/ ٢٨١).

[٣] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٨٩٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٢١).

- أن يكون منقسما.

٢. الآخذ: كل شريك بالملك.

٣. المأخوذ منه: كل من تجدد ملكه اللازم بمعاوضة. وفي ضبطه قيود.

- كون ملكه طارئا على ملك الأخذ. فإذا اشترى رجلان دارا معا، أو شقصا من دار، فلا شفعة لواحد منهما على الآخر، لاستوائهما في وقت حصول الملك.
- كونه لازما. فإن باع بشرط الخيار لهما، أو للبائع، فلا شفعة ما دام الخيار باقيا [١].

حكمة الشفعة:

١. دفع ضرر مؤنة القسمة أو الاستقسام.

٢. إزالة الضرر عن الشريك فيما يدور أو دفع ضرر سوء المشاركة [٢].

الأعيان عند أئمة المذهب:

١. المنقولات فلا شفعة فيها سواء بيعت وحدها أو مع الأرض.

٢. الأراضي وما عليها؛ ثبتت الشفعة فيها سواء بيع الشقص منها وحده أم مع شيء من المنقولات.

---

[١] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٣٦٤)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٦٩-٧٤).

[٢] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٣٦٣)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٢٨٢).

٣. الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت للدوام، كالأبنية والأشجار، فإن بيعت منفردة فلا شفعة فيها على الصحيح، وإن بيعت الأرض وحدها، ثبتت الشفعة فيها وصار الشفيع معه كالمشتري. وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض، إما صريحا وإما على قولنا: تستتبعها. ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض [١].

مشروعية الشفعة:

وأصلها: **من الكتاب** قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ [٢].

ومن السنة: عن جابر ﷺ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» [٣].

ولفظ البخاري: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» [٤].

وأما الإجماع: ذكر ابن المنذر، والماوردي الإجماع؛ لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها، وبه قال الأصم وابن علية [٥].

---

[١] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٦٩).

[٢] سورة المائد: ٢.

[٣] صحيح مسلم (١٦٠٨).

[٤] صحيح البخاري (٢٢٥٧).

[٥] الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٦٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٢٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٣٦٣).

قال ابن المنذر: "ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" [١].

وقال الماورديّ: "والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن عليّة ...؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر، ثم الإجماع عليه منعقد والعلم بكونه شرعا واقعا" [٢].

وقال الدميريّ: " ... هذان (الأصم وابن عليّة) لا يعتد بخلافهما، ولعل ذلك لم يصح عن جابر بن زيد، ولا شك أنها على خلاف القياس ولكن شرعت لدفع الضرر" [٣].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: هل ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري أو في مقابلة الشقص؟ [٤] فالأكثر على أنه في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص[٥] .

---

[١] الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٦٧).

[٢] الحاوي الكبير (٧/ ٢٢٧).

[٣] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٢٢).

[٤] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٨) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٠٣).

[٥] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٦/ ٦٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٢٠٥).

وقال إمام الحرمين: "أن ما يبذله الشفيع ليس عوضا عن ثمن العقد، وإنما هو عوض عن الشقص المبيع" [١].

القاعدة الثانية: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله [٢]، أو ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. [٣].

القاعدة الثالث: أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود [٤].

الفوائد:

١. خلاصة الشفعة: أن الشفعة تجب بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ [٥].

٢. الشفعة مصطلح شرعي من الأسماء الدينية لم تكن تعرفه العرب.

٣. المراد بالنقض عند الشافعية الأخذ.

٤. من لم يرغب في الأقل فبالأكثر أولى؛ كالشفيع إذا أخبر عن البيع بألف فترك، فبان بأكثر من ألف، فبطل حقه.

---

[١] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٣١١).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٠٥)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٥٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٦٠).

[٣] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٢٢)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٧٥).

[٤] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٥١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٠١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥٨).

[٥] الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٨).

كتاب القراض

مسألة: في حقيقة القراض.

اتفق أئمة المذهب على أن القراض وكالة في أوله أي قبل ظهور الربح، واختلفوا في آخره أي بعد ظهور الربح؛ هل هو جعالة أم شركة على قولين:

القول الأول: أنه بعد ظهور الربح، جعالة. فلا يملك ما شرط له بمجرد الظهور، حتى تنتهي المعاملة. وهذا اختيار المزني [1].

واستدلوا:

١. أن العامل لو ملك ما شرط له عند ظهور الربح، لصار شريكا في المال.

٢. أن العمل في القراض غير مضبوط، وهو مذكور في معاملة جائزة، فكان كالجعالة، وحكمها ألا يثبت استحقاق الجعل فيها إلا عند نجاز العمل، وعمل المقارض لا ينتجز بظهور الربح [2].

القول الثاني: أنه بعد ظهور الربح، شركة. فيملك العامل القسط المشروط له من الربح، ولم يتوقف ثبوت ملكه على المفاصلة [3].

---

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٥٠٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٥٩)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ١١٨).

[2] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٥٠٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٣٨٠).

[3] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٥٠٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٥٩).

واستدلوا:

بأنه يستحق الجزء المشروط له بالشرط، فيجب أن يملكه على مقتضى الشرط، ومقتضاه أن يملك من الربح إذا تحقق الربح الجزء المشروط له، وقد تحقق ظهور الربح، فإن كان استحقاق الربح مأخوذا من موجب الشرط، فهذا موجب الشرط، ولا نعرف له مأخذا سوى ذلك، ثم لا يمتنع مع استحقاق ما سمي له أن يبقى عليه عمل بعد الاستحقاق [1].

ثمرة الخلاف: إن قلنا يملك حصته بالقسمة، فانتهاء القراض يشبه الجعالة، وإن قلنا يملك حصته بظهور الربح فانتهاؤه يشبه الشركة. والله أعلم.

مكونات كتاب القراض:

١. في أركان الصحة.

٢. في أحكام القراض.

٣. في فسخ القراض.

مفهوم القراض أو المضاربة:

القراض من لغة الحجاز، وهو من القرض؛ بمعنى القطع [2].

---

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٥٠٤).

[2] لسان العرب (٧/ ٢١٦)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٦٤)، تهذيب اللغة (٨/ ٢٦٧).

والمضاربة من لغة العراقيون، وهي من الضرب في الأرض، يقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب [1].

واصطلاحا: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك [2].

مشروعية القراض:

اختلف أهل العلم في مشروعية أصل القراض؛ فذكر ابن الملقن وتابعه الدميريّ: كون الأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الصحابة [3].

أما الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾[4].

وأما السنة: وضارب عليه الصلاة والسلام لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة.

وأما إجماع الصحابة: عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري. وهو أمير البصرة. فرحب بهما وسهل. ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. فأسلفكماه. فتبتاعان به متاعا من متاع

---

[1] مختار الصحاح (ص: ١٨٣)، لسان العرب (١/ ٥٤٤)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ١٦٨).

[2] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩١٠)، تحرير الفتاوى (٢/ ٢٣٤)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٦٧).

[3] بحر المذهب للروياني (٧/ ٧٣)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩١٠)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٥٧).

[4] سورة المزمل: ٢٠.

العراق. ثم تبيعانه بالمدينة. فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح. فقالا: وددنا. ففعل. فكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين. فأسلفكما. أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله، فقال: ما ينبغي لك، يا أمير المؤمنين هذا. لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله. وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عبد الله، وعبيد الله، ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال [1].

قال الغزالي: " فدل ذلك على أن القراض كان بينهم معروفا مفروغا منه، ولعل مستندهم فيه صحة المساقاة إذ كل واحد منهما معاملة يحتاج إليه رب المال لتنميته وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره وعن استئجار غيره لجهالة العمل [2].

---

[1] موطأ مالك ت الأعظمي (٢٥٣٤). وإسناده صحيح انظر: جامع الأصول (١٠/ ٢٩٤)، ما صح من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٩٤٦).

[2] الوسيط في المذهب (٤/ ١٠٥).

ونقل ابن المنذر وابن حزم وغيرهم الإجماع مطلقا.

قال ابن المنذر حكاية عن أبي بكر: "لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا)، ولا في سنة نبي الله – ﷺ –، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه)"[(١)].

وقال ابن حزم: "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقرّه ولولا ذلك ما جاز" [(٢)].

وقال أيضا: "القراض كان في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر، والمرأة، والصغير، واليتيم، فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقرّ رسول الله – ﷺ – ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله – ﷺ – وعِلْمُه بذلك" [(٣)].

[(١)] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (ص: ٩٧).

[(٢)] مراتب الإجماع (ص: ٩١).

[(٣)] المحلى بالآثار (٧/ ٩٦).

أركان القراض أو المضاربة:

الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط.

الأول: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، ودليله الإجماع. ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح، ولا على الفلوس على المذهب.

الشرط الثاني: أن يكون معلوما. فلو دفع إليه ثوبا وقال: بعه وقد قارضتك على ثمنه، لم يجز.

الشرط الثالث: أن يكون معينا.

الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل، ويستقل باليد عليه والتصرف فيه.

الشرط الخامس: ألا يعمل معه، لكن يجوز عمل غلام المالك معه على الصحيح.

الركن الثاني: العمل، وله شروط.

الأول: أن يكون تجارة.

الشرط الثاني: ألا يكون مضيقا عليه بالتعيين. فلو عين نوعا يندر كالياقوت الأحمر والخز الأدكن والخيل العتق، والصيد حيث يندر، فسد القراض، لأنه تضييق يخل بالمقصود.

الشرط الثالث: ألا يضيق بالتوقيت، ولا يعتبر في القراض بيان المدة، بخلاف المساقاة، لأن مقصودها (وهو الثمرة)، ينضبط بالمدة [1].

الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط.

الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين. فلو شرط بعضه لثالث فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي، لم يصح، إلا أن يشرط عليه العمل معه، فيكون قراضا مع رجلين.

الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما.

الشرط الثالث: أن يكون معلوما.

الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية، لا من حيث التقدير.

الركن الرابع: الصيغة.

القراض والمضاربة والمعاملة ألفاظ مستعملة في هذا العقد. فإذا قال: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، كان إيجابا صحيحا.

الركن الخامس: العاقدان [2].

---

[1] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١١٧-١٢١).

[2] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٢٢-١٢٤).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: كل شرط أو وصف يزيد الجهالة والغرر في المضاربة فلا يجوز إجماعا.

القاعدة الثانية: إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى [1].

القاعدة الثالث: كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه إلاّ المستأجر والمرتهن [2]. وعبارة الزركشي: "كل أمين مصدق في الرد إما جزما أو على المذهب إلاّ مسألتين" [3].

الضابط:

ضابط الوظيفة: ما يتقدر على الإنسان في كل يوم ونحوه [4].

الفوائد:

١. اعتبار مفهوم المخالفة في الشرع مختلف واعتباره في كلام الناس مجمع.

٢. الشرط عند الفقهاء ما لا بد منه سواء دخل في الحقيقة أو خرج عنها.

---

[1] القواعد للحصني (١/ ٤٠١)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٢٥٠).

[2] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٥١).

[3] المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١١١).

[4] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٦٣).

٣. إمام الحرمين له اختيارات في المذهب وليس من أصحاب الوجوه. وكذلك النووي.

٤. من محاسن مذهب الشافعي؛ أنه لا يوجد من ضمن أصحاب الوجوه أشعريّ ولا معتزليّ ولا مبتدع.

كتاب المساقاة

مكونات الكتاب:

١. أركان المساقاة.

٢. في أحكام المساقاة.

مفهوم المساقاة:

المساقاة لغة: من السقي: مصدر سقيت سقيا، والسقي: الحظ. يقال: كم سقي أرضك؟ أي: كم حظها من الشرب [١].

واصطلاحا: أن يدفع نخلا أو شجر عنب لشخص يحسن العمل فيها مدة معلومة على أن له جزاء معلوما من ثمرها [٢].

أركان المساقاة:

١. العاقدان.

٢. العمل.

---

[١] تهذيب اللغة (٩/ ١٨٢)، مختار الصحاح (ص: ١٥٠).

[٢] نهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٩١).

٣. الصيغة.

حكم مشروعية المساقاة:

والأصل في مشروعية المساقاة قبل إجماع الصحابة والتابعين، حديث ابن عمر «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» [١].

وفي رواية «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها» [٢].

حكمة مشروعيتها:

أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرع له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو تعاقدا عقد الإجارة للزم المالك غرم الأجرة في الحال وربما لا يحصل له من الأشجار شيء ويتهاون العامل فلم يبذل المجهود في تعهدها؛ لأنه لا يتحصل من فوائدها على شيء فدعت الحاجة إلى تجويز هذا العقد [٣].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا [٤].

---

[١] صحيح مسلم (١٥٥١).

[٢] صحيح البخاري (٢٧٣٠)، صحيح مسلم (١٥٥١)، واللفظ لمسلم.

[٣] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٠١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٩١).

[٤] الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٢٩٠).

القاعدة الثاني: التابع لا يفرد بالحكم [1].

الفوائد:

١. المساقاة في كلام الحجازيين: هي المعاملة في كلام أهل العراق [2].

٢. المساقاة كالقراض وافتراقهما في الأصل في صور:

- ليس لأحد من المتعاقدين فسخها.
- أنه لا بد من تأقيتها.
- يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور.
- أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل في المرض.
- أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر.
- تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح.
- للعامل فيها أن يساقي على الأصح.
- يجوز شرط الأجير.
- في جوازها على الثمرة الموجودة قولان.
- لا يشتركان في زيادة الأصول والثمار.
- العمل كله في المساقاة على العامل.
- أنه يشترط القبول قطعا.

---

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١١٧).

[2] تهذيب اللغة (٢/ ٢٥٦)، لسان العرب (١١/ ٤٧٦).

- لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه [1].

٣. **مأخذ الشافعية** في المساقاة والمزارعة والمخابرة والمغارسة من باب الإجارة، ويشترط في الإجارة كون العوض معلوما والمدة معلومة. ولما كان العوض غير معلوم أجيزت المساقاة والمزارعة والمخابرة والمغارسة للحاجة – كما مرّ في حكمة مشروعية المساقاة– [2].

وذهب أئمة الحديث منهم: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، وابن حجر بأن المساقاة والمزارعة والمخابرة من باب الشركة لا الإجارة. وإنما يشترط كون العوض معلوما من حيث النسبة.

قال الإمام النووي: "والمختار جواز المزارعة والمخابرة، وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة، والآخر أخرى" [3].

وقال ابن الملقن: "وقال: بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار الشافعية: ابن خزيمة وصنف فيه، وابن المنذر، والخطابي" [4].

---

[1] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٣٩٣).

[2] التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٤٧٦)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩٢١)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٨٤).

[3] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٦٨).

[4] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ١٠٤).

كتاب الإجارة

مكونات الكتاب:

١. في أركان الإجارة.

٢. في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه طرفان:

الطرف الأول: فيما يقتضيه لفظ العقد وضعا أو عرفا.

الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر والأجير في الأمانة والضمان.

٣. في الطوارئ الموجبة لفسخ الإجارة وانفساخها وهي قسمان.

القسم الأول ما يقتضي الخيار للمستأجر.

القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ وهو فوات المنفعة بالكلية في الإجارة.

مفهوم الإجارة:

الإجارة لغة: من آجر بمعنى الإثابة أو الجزاء على العمل. يقال: آجره الله يأجره أجرا، وأجرت المملوك، فهو مأجور أجرا، وأجرته إيجارا، فهو مؤجر[١].

واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوض معلوم[٢].

---

[١] تهذيب اللغة (١١/ ١٢٣)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤٨٤)، تاج العروس (١٠/ ٢٦).

[٢] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٣١٧).

حكم مشروعية الإجارة:

والأصل فيها قبل الإجماع والسنة قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [1]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ﴾ [2].

وفي استدلال الآيتين نظر: لأن **الآية الأولى** فإنما تدل على أنه إذا وقع الإرضاع وجبت الأجرة، وليس فيها تعرض إلى صحة العقد وجواز تعاطيه. ألا ترى أن المسجد تجب أجرته على من أشغله بأمتعته ولا تصح إجارته.

وأما الآية الثانية: فاستدلاله بها يدل على اختياره أن شرع من قبلنا شرع لنا، والمسألة فيها قولان: أصحهما: وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب أنه ليس بشرع [3].

ومن السنة: عن عائشة رضي الله عنها: «واستأجر النبي ﷺ، وأبو بكر رجلا من بني الديل» [4].

وعن عبد الله بن المغفل عن ثابت أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: «لا بأس بها» [5].

---

[1] سورة الطلاق: ٦.

[2] سورة القصص: ٢٦.

[3] المهمات في شرح الروضة والرافعي (٦/ ١٣٣).

[4] صحيح البخاري (٢٢٦٣، ٢٢٦٤).

[5] صحيح مسلم (١٥٤٩).

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه» [1].

حكمة مشروعيتها:

شرعت للحاجة والضرورة ورفقا بالناس [2]. قال ابن الملقن: " والحاجة بل الضرورة داعية إليها، فإنه ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك" [3].

أركان الإجارة:

الركن الأول: العاقدان:- المؤجر والمستأجر. ويشترط كونهما: عاقلين، بالغين، رشيدين، مختارين. ولا يشترط إسلامهما.

الركن الثاني: الصيغة: وهي ثلاثة:

إحداها: الإجارة والإكراه، فإذا قال "أجرتك الدار" أو "أكريتكها" فقال "قبلت" صح، وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة.

الثانية: لفظ التمليك، فإذا قال "ملكتك منافع الدار شهرا" صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار.

---

[1] سنن ابن ماجه (٢٤٤٣)، شرح مشكل الآثار (٣٠١٤)، السنن الكبرى للبيهقي (١١٦٥٩). والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف لا يحتج به. انظر: النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح (ص: ٤١)، نصب الراية (٤/ ١٢٩)، كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٢/ ٥٤٧).

[2] التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٢٩٥)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٦/ ١١١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٣٦٩).

[3] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩٢٧).

الثالثة: لفظ البيع، فإن قال "بعتك الدار شهرا" فهو بيع مؤقت فاسد، وإن قال "بعتك منفعة الدار" فوجهان:

أحدهما: الجواز كلفظ التمليك وهو اختيار ابن سريج.

الثاني: المنع وهو الأظهر لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفا.

الركن الثالث: الأجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت معينة حكم البيع[1].

الركن الرابع: في المنفعة: ولها شرائط:

الأول: أن تكون متقوّمة فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين الحانوت لم يصح إذ القيمة لهذه المنفعة.

والشرط الثاني: ألا يتضمن استيفاء عين قصدا.

والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا.

والشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر.

والشرط الخامس: كون المنفعة معلومة [2].

---

[1] الوسيط في المذهب (٤/ ١٥٤)، التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ٢٢٧).

[2] الوسيط في المذهب (٤/ ١٥٤)، التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ٢٢٧).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: هل العبرة باللفظ أم بالمعنى [١].

القاعدة الثانية: الامتناع السرعيّ كالحسّيّ [٢]. وعبارة الرافعي: المعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا [٣].

القاعدة الثالثة: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة [٤].

القاعدة الرابعة: ما تدخله النيابة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا.

القاعدة الخامسة: أخذ العوض على فروض الكفاية جائز.

القاعدة السادس: ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا [٥].

القاعدة السابعة: ما جاز بيعه جازت إجارته، وما جازت إجارته جاز بيعه. إلاّ في مسائل:

١. في وجوب التأقيت.

٢. والانفساخ بعد القبض بتلف المورد من الدابة والدار بخلاف البيع.

٣. وفي خيار الشرط فيها خلاف.

٤. وأن العقد يرد على المنفعة في الأصح وفي البيع على العين.

---

[١] القواعد للحصني (١/ ٤٠١)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٢٥٠).

[٢] منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ١٦٠).

[٣] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٢٦٤).

[٤] الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٨٧) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٠).

[٥] القواعد للحصني (٣/ ٢٤٨).

٥. وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكا مستقرا؛ وفي الإجارة ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة [١].

٦. وخيار العيب في الإجارة على التراخي بخلاف البيع.

القاعدة الثامنة: العادة محكمة ما لم تخالف الشرع أو اعتبار العادة والرجوع إليها لازم.

القاعدة التاسعة: كل عقد باطل يسقط المسمى فيه إلاّ مسألة واحدة (في كتاب الجزية).

الضابط:

ضابط المنفعة المعتبرة: كل منفعة متقوّمة معلومة مباحة (شرعا) يلحق العامل فيها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير صح إيراد العقد عليها وإلاّ فلا[٢].

الفوائد:

١. اللفظ إذا تردد وعُدِمَ التقييد التحق بالمجملات أو اللفظ إذا تعارض فيه محتملات التحق بالمجملات [٣].

٢. مسألة اصطبل من تفريعات قاضي حسين وتبعه إمام الحرمين والرافعي وأخذ منهما النووي، وليس لها أصل في المذهب، لا في نص الشافعي، ولا في نقول أئمة المذهب قبلهم.

---

[١] المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٩٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٢٥).

[٢] فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٢٨١).

[٣] البرهان في أصول الفقه (١/ ١٧٧).

٣. **الفرق بين ضمان جناية وضمان يد:** أنه إذا نصب التلف إلى فعل المكلف فهو ضمان جناية. وإذا نصب إلى كونه الشيء تحت يده فهو ضمان يد.

٤. **مآخذ تضمين الأجير المشترك والخاص عند السلف ثلاثة:**

- عدم التضمين الأجراء مظنة لإضاعة الأموال وقد علم من الشريعة حفظ الدماء والأموال على العباد بالنص والضرورة.
- وقد علم من الشريعة بالاستقراء اعتبار المظان في المفاسد والمصالح.
- جرى عليه عمل خلفاء الراشدين عمر وعليّ رضي الله عنهما. وهو مذهب شريح.

ومستند ذلك:

ما رواه ابن أبي شيبه عن طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج، يحدث عن عمر بن الخطاب «ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم» [(١)].

وعن علي ﷺ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»[(٢)].

[(١)] مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٥٠).

[(٢)] مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٥١)، السنن الصغير للبيهقي (٢١٦٣). قال الشافعي: "لا يُثبِت أهل الحديث مثله". وقال البيهقيّ: "وهو عن علي منقطع. ورواه أيضا خلاس، عن علي وليس بالقوي". وهو مذهب شريح. انظر: الأم للشافعي (٧/ ١٠٢)، السنن الصغير للبيهقي (٢١٦٣).

٥. **الفرق بين الإجارة الفاسدة والباطلة:** الإجارة الفاسدة هي التي فقدت شرط من شروط الإجارة أو ركن من أركانها. وأما الباطلة فهي التي لا تصح أصالة ولا وصفا.

٦. يجوز بيع المستأجَرة للمكتري قياسا على بيع المغصوب من الغاصب؛ لتمام ملك المؤجر والمغصوب منه؛ ولأن الإجارة واردة على المنفعة والملك وارد على العين فلا تنازع بينهما. وأما عدم جواز بيع المشتري للمبيع قبل قبضه؛ فلضعف ملكه فيها.

كتاب إحياء الموات

مكونات الكتاب:

١. في تملك الأراضي: وفيه:
   - فيما يملك من الأراضي بالإحياء.
   - في كيفية الإحياء.
٢. في المنافع المشتركة في البقاع.
٣. في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه.

مفهوم الموات:

المَوَات لغة: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد [١].

---

[١] الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٧٠)، مختار الصحاح (ص: ٣٠١).

واصطلاحا: ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد [١].

أنواع الموات:

١. طارئ: ما خرب بعد العمارة.

٢. وأصليّ: ما لم يعمّر قط [٢].

مشروعية إحياء الأموات:

والأصل في الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق»، قال عروة: «قضى به عمر ﷺ في خلافته»[٣].

قاعدة:

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة [٤].

الفوائد:

١. إقطاع الإمام نوعان: إقطاع تملك، وإقطاع إرفاق.

٢. أنه ليس للفظ الصوفيّ مصدر أو مشتق منه يعود إليه.

---

[١] الحاوي الكبير (٧/ ٤٨٠)، بحر المذهب للروياني (٧/ ٢٨٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٠٧).

[٢] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٠٧).

[٣] صحيح البخاري (٢٣٣٥).

[٤] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣١٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٤٧١).

كتاب الوقف

مكونات الكتاب:

١. في أركان الوقف ومصححاته.

٢. في أحكام الوقف اللفظية.

٣. في الأحكام المعنوية للوقف.

مفهوم الوقف:

الوقف لغة: مصد وقف يقف وقفا. يقال: وقفت الدابة تقف وقفًا ووقوفًا أي سكنت. وقفته توقيفا إذا وقفت الرجل على كلمة. ووقفته على ذنبه، أي أطلعته عليه [١].

واصطلاحا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى [٢].

أركان الوقف:

أركان الوقف أربعة؛ وهي:

الركن الأول: الواقف، فيجب أن يكون صحيح العبارة، أهلا للتبرع، ولم يفرده بالذكر لوضوح حاله.

---

[١] العين (٥/ ٢٢٣)، تهذيب اللغة (٩/ ٢٥١)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٤٤٠).

[٢] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩٦٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٢٢)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٤٥٧).

الركن الثاني: في الموقوف: وشرطه أن يكون مملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل.

الركن الثالث: الموقوف عليه.

الركن الرابع: الصيغة فلا بد منها فلو صلى في موضع أو أذن في الصلاة ولم يصر مسجدا إلا بصيغة دالة عليه وهي ثلاثة مراتب الرتبة الأولى وهي المرتبة العليا

الركن الخامس: في الشرائط وهي أربعة: التأبيد، والتنجيز، والإلزام، وإعلام أو بيان المصرف [1].

مشروعية الوقف:

الوقف حقيقة شرعية لم تكن تعرف العرب قبل من حيث الحكم. قال الشافعيّ: "ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام" [2]. ويدل على مشروعية الوقف الكتاب والسنة والإجماع. **أما الكتاب**: فعموم قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [3]، ولذلك لما سمعها أبو طلحة رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه[4].

---

[1] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٣٩-٢٤٦)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٦/ ٢٤٨).

[2] الأم للشافعي (٤/ ٥٤)، تفسير الإمام الشافعي (٢/ ٧٩٦).

[3] سورة آل عمران: ٩٢.

[4] صحيح البخاري (١٤٦١)، صحيح مسلم (٩٩٨).

ومن السنة قوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[(١)].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر... الحديث [(٢)].

وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا [(٣)].

القواعد وأصول المذهب:

الأصل الأول: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع؛ لأنه شابه العتق من حيث القربة، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه البيع من حيث التمليك [(٤)].

الأصل الثاني: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟ [(٥)].

الأصل الثالث: الكناية لا تصير صريحة بانضمامها إلى كناية أخرى [(٦)].

[(١)] صحيح مسلم (١٦٣١).

[(٢)] صحيح البخاري (٢٧٣٧)، صحيح مسلم (١٦٣٢).

[(٣)] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (٦/ ٢٥٠)، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٩٦٠)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٥٣).

[(٤)] الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٦).

[(٥)] الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٥).

[(٦)] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٧٧).

الأصل الرابع: ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّد قطعًا، وقد يرتدّ الشيء بالرّد ولا يشترط فيه القبول على رأى وفيه صور منها: الوكالة ترتدّ بالرّد قطعًا والأصح أنه لا يشترط فيها القبول باللفظ [1].

الأصل الخامس: المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟

شرح القاعدة:

في أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا؟

ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي من الحنفية، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري من المعتزلة إلى منعه.

ثم منهم من منع مطلقًا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك كل واحد من مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.

وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة، ولا استحالة في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه صور:

---

[1] القواعد للحصني (٤/ ٦).

- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل، فالأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما [1].

الفوائد:

١. شرط الواقف كنص الشارع في وجوب الاتباع ما لم يخالف الشرع. ووجه الشبه من جهة الاتباع وتنفيذ الشرط [2].

٢. المولى يطلق على خمسة عشر معنى: الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والدافع، والجار، والابن، العم، والخليفة، والعقيد، والصهر، والعبد، والمنعم عليه [3].

٣. الأصل عند الشافعيّ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط وكالصفة وكالجار والمجرور والظرف والاستثناء لأن الجامع أن كلا غير مستقل بنفسه [4].

٤. الأحكام الثابتة للوقف من قبل الشارع لا بإثبات أو شرط الواقف عند الشافعية ثلاثة:

- اللزوم في الحال.
- إزالة ملك الواقف.

---

[1] نهاية الوصول في دراية الأصول (١/ ٢٣٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٥٣٥).

[2] تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣/ ٢٥٣)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٣/ ٢٠٠).

[3] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٩٨).

[4] الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٥٥).

- حبس التصرف في الموقوف إلاّ إذا اشترط الواقف التصرف فيها [1].

كتاب الهبة

مكونات الكتاب:

١. في أركان الهبة.

٢. في حكم الهبة الصحيحة.

مفهوم الهبة:

الهبة لغة: مصدر وهب يَهب هبة واتهب إذا قبل الهبة [2].

واصطلاحا: التمليك بلا عوض.

مشروعية الهبة:

والأصل في الباب قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [3]. ومن السنة: قوله ﷺ: «تهادوا تحابوا» [4].

---

[1] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٥٥)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٦/ ٢٨٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٣٤٢).

[2] العين (٤/ ٩٧)، جمهرة اللغة (١/ ٣٨٣)، تهذيب اللغة (٦/ ٢٤٤).

[3] سورة النساء: ٤.

[4] الأدب المفرد بالتعليقات (٥٩٤)، مسند أبي يعلى الموصلي (٦١٤٨)، الكنى والأسماء للدولابي (٨٤٢)، المعجم الأوسط (٧٢٤٠)، مسند الشهاب القضاعي (٦٥٧)، السنن الصغير للبيهقي (٢٢٣٠). والحديث ورد من طريق أبي هريرة، وابن عمر، وابن عمرو، وعائشة، واختلف فيه. قال ابن الملقن: وأصح ما ورد في هذا الباب هذا الحديث، مع الاختلاف عليه. وقال الحافظ: " إسناده حسن". انظر: البدر المنير (٧/ ١١٧)، التلخيص الحبير ط قرطبة (٣/ ١٥٢).

أركان الهبة:

وهي أربعة:

الركن الأول: صيغة العقد فلا بد من الإيجاب والقبول.

الركن الثاني: في الموهوب.

الركن الثالث: القبض [1].

الركن الرابع: العاقدان: الواهب والموهوب له.

أقسام الهبة:

تنقسم الهبة إلى مقيدة بنفي الثواب، وإلى مقيدة بإثباته، وإلى مطلقة.

القسم الأول: أما المقيدة بنفي الثواب، فهي التبرع المحض وفاقا، ولا ثواب للواهب، مع التصريح بالنفي. وتلزم بالقبض، ولا رجوع فيها إلا للوالد يرجع فيما يهب لولده.

والقسم الثاني: الهبة المطلقة، وينظر فيها، إن وهب الأعلى من الأدنى، فلا ثواب له، إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العادة، وإن كان بالعكس أو دارت الهبة بين النظيرين كقرينين متساويين في الدرجة، أو متدانيين فقولان:

أحدهما – أنه لا يثبت الثواب في مطلق الهبة في الأظهر؛ لأن لفظ الهبة مصرح بالتبرع، وهو مناقض لاقتضاء العوض.

والقول الثاني – أنه يثبت الثواب حملا لذلك على العرف الجاري بين الناس، والعرف نازل منزلة التقييد باللفظ.

---

[1] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٦٩).

القسم الثالث: الهبة المقيدة بإثبات الثواب، ولا يخلو الحال؛ إما أن يكون معلوما، أو لا يكون.

الحالة الأولى: إذا كان معلوما، ففيه قولان: أصحهما: صحة العقد، وقيل إنه باطل.

الحال الثانية: إذا كان الثواب مجهولا، فإن قلنا: الهبة لا تقتضي الثواب بطل العقد؛ لتعذر تصحيحه بيعا وهبة. وإن قلنا: إنها تقتضيه، صح، وليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد، هذا ما أورده الأكثرون [1].

خلاصة القول في أقسام الهبة:

الهبة بشرط الثواب باطلة مردودة على مذهب جمهور السلف الصالح [2]، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾[3] . لا تعط شيئا لتُعْطَى أكثر منه [4]. وقول الله تعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [5]، أي وما أعطيتم أيها الناس، بعضكم بعضا من عطية؛

---

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٤٣٣-٤٣٦)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٦/ ٣٢١-٣٣٣).

[2] المحلى بالآثار (٨/ ٥٩).

[3] سورة المدثر: ٦.

[4] تفسير الطبري = جامع البيان (٢٣/ ١٤).

[5] سورة الروم: ٣٩.

لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه، ممن أعطاه ذلك، فلا يزداد ذلك عند الله، لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه [1].

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما جاز بيعه، جاز هبته، وما لا فلا [2].

ويستثنى من الأول ثلاث صور:

١. المنافع تباع بالإجارة ولا توهب.

٢. وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة، كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعيّنه في المجلس، صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما.

٣. والمال الذي لا يصح التبرع به، ويجوز بيعه كمال المريض.

ويستثنى من الثاني صور:

١. ما لا يصح بيعه لقلته، كحبة حنطة، ونحوها قال النووي: يصح هبته بلا خلاف.

٢. لو جعل شاته أضحية: لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن. وتصح هبته.

٣. جلد الميتة قبل الدباغ، تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية ; لأنها أخف من البيع.

٤. لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح؛ لأن حق الملك لا يباع، ويجوز هبته. صرح به الدارمي [3].

---

[1] تفسير الطبري = جامع البيان (٢٠/ ١٠٣).

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٦٩).

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٧٠)

٥. الدهن النجس، يجوز هبته، كما قاله في الروضة تفقها، وصرح به في البحر.

٦. الكلب: يصح هبته، نص عليه الشافعي.

٧. يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى، قطعا، ولا يصح بيع ذلك، ولا مقابلته بعوض.

٨. الطعام إذا غنم في دار الحرب: تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض، ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه [١].

القاعدة الثانية: الزائل العائد، كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد [٢].

القاعدة الثانية: إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟ [٣]. كاستخدام لفظ الهبة المقيدة بثواب معلوم هل يصير بيعا أم لا؟

الفوائد:

١. تبرع الإنسان على الغير بماله ينقسم إلى منجز في الحياة وإلى معلق بالموت. فالمعلق بالموت الوصية. والمنجز بالحياة نوعان: تمليك محض كالهبات والصدقات والهدايا، وغير محض كالوقف.

٢. الهبة عامة من الصدقة؛ لأن كل هبة صدقة وليس كل صدقة هبة، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه.

---

[١] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٧٠).

[٢] الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٧٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (١/ ٣٢).

[٣] القواعد للحصني (١/ ٤٠١)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٢٥٠).

٣. ليس للشافعية موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا في مسألة العمرى. فلو قال: (فإذا مت عادت إليّ) أو إلى وارثي فهي هبة وإعمار صحيح (في الأصح) وبه قطع الأكثرون ويلغو ذكر الشرط لإطلاق الأحاديث الصحيحة.

فإن قيل: هذا شرط فاسد فهلا بطلت العمرى كالبيع.

أجيب: بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن، فإذا بطلت يسقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل، والعمرى لا ثمن فيها فلذلك صحت.

وبأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع.

وبأنه لم يشترط على المعمر شيئا، ولا قطع ملكه عليه، إنما شرط العود عليه بعد الموت، وحينئذ قد صار الملك للورثة [١].

٤. العدل عند أئمة الشريعة الإعطاء بحسب الحاجة لا التسوية.

---

[١] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٦/ ٣١٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٣٧٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٦٢).

كتاب اللقطة

مكونات كتاب اللقطة:

١. في أركان اللقطة.

٢. في أحكام اللقطة: وهي أربعة:

- حكم الضمان.
- التعريف.
- التملك بعد مضي المدة.
- وجوب الرد إذا ظهر مالكه.

مفهوم اللقطة:

اللقطة لغة: ما التقط من الشي أو اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. وهو من لقط يلقط لقطا: أخذ من الأرض. واللقطة: ما يوجد ملقوطا ملقى، وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة [١].

وفيها أبع لغات: اللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور واللغة الثانية لقطة بإسكانها والثالثة لقاط بضم اللام والرابعة لقط بفتح اللام والقاف [٢].

---

[١] العين (٥/ ١٠٠)، تهذيب اللغة (٩/ ١٦)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١١٥٧).

[٢] فتح الباري لابن حجر (٥/ ٧٨)، عون المعبود وحاشية ابن القيم (٥/ ٨١)، تهذيب اللغة (٩/ ١٦).

وقد نظمها أبو عبد الله بن مالك قال: "من الرجز"

لُقَاطةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... وَلَقَطٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ [1].

واصطلاحا: مال ضائع بمحل غير مملوك لا يعرف الواجد مستحقه ولا هو ممتنع بقوته.

مشروعية اللقطة:

والأصل في اللقطة: عن زيد بن خالد ﷺ، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» [2]. وأجمع المسلمون عليها في الجملة [3].

أركان اللقطة:

الركن الأول: الالتقاط: وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفها الآخذ

الركن الثاني: الملتقط: وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية فإن هذه المشابه ظاهرة في اللقطة.

الركن الثالث: لقطة: وهو كل مال معرض للضياع وجد في عامر من الأرض أو غامرها [4].

---

[1] المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٤٠)، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٥٥٨).

[2] صحيح البخاري (٢٤٢٩)، صحيح مسلم (١٧٢٢).

[3] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٨).

[4] الوسيط في المذهب (٤/ ٢٨١-٢٨٩).

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما ضمن كله عند التلف ضمن بعضه عند النقص. وعبارة الزركشي "ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ضمن بعضه ببعضها ... كما لو ظهر مالك اللقطة وهي تالفة غرمها الملتقط أو ناقصة ضمن الأرش في الأصح؛ لأن الكل مضمون عليه [1].

ويستثنى من القاعدة صور:

إحداها: الشاة المعجلة (عن) الزكاة فإنها لو تلفت، وخرج المالك عن كونه لا تجب عليه الزكاة بأن تلف ماله فإنه يرجع على الفقير بقيمة الشاة، وإن تعيبت في يده ففي الأرش وجهان: أصحهما لا.

الثانية: لو طلق قبل الدخول والصداق تالف فله بدله فلو كان معيبا فلا أرش له إن رجع في نصفه، وإن شاء رجع إلى قيمة نصفه.

الثالثة: رد (البائع) المبيع بالعيب، وقد نقص الثمن في يد البائع فإن شاء رجع (فيه) ناقصا بلا أرش في وجه، وإن شاء رجع إلى بدله والأصح أنه يتعين حقه فيه ناقصا من غير أرش، ولا خيار قاله النووي في كتاب الزكاة والبيع.

الرابعة: رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري، ووجده ناقصا بآفة سماوية أو بإتلاف البائع، وأراد الرجوع فيه فلا أرش له في الأولى قطعا، ولا في الثانية على المذهب في الروضة.

---

[1] المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٤٤).

الخامسة: القرض إذا تعيب في يد المقترض ثم رجع (المقرض) فإنه يتخير إن شاء رجع فيه ناقصا، وإن شاء رجع بمثله (إن) كان مثليا، كذا جزم به الماوردي، وحكى فيما إذا كان الواجب رد القيمة خلاف ذلك [1].

الضابط:

ضابط الملتقِط: كل مسلم حرّ مكلف عدل؛ لأن فيه معنى الأمانة والولاية[2].

الفوائد:

١. **سبب الاختلاف** في أكثر المسائل في كتاب اللقطة هو: هل الالتقاط أمانة مشوبة بولاية، أو ولاية مشوبة بأمانة، وهل المغلب عليهما حكم الأمانة أو الاكتساب؟ [3].

٢. **الفرق بين اللقطة والمال الضائع:** أن اللقطة الشيء الضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما وليس بمحرز، فإن كان محرزًا كما إذا ألقت الريح ثوبًا في حجره، أو ألقى إليه هارب كيسًا ولم يعرف من هو، أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو ضائع يحفظ ولا يتملك [4].

---

[1] المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٤٤-٣٤٥).

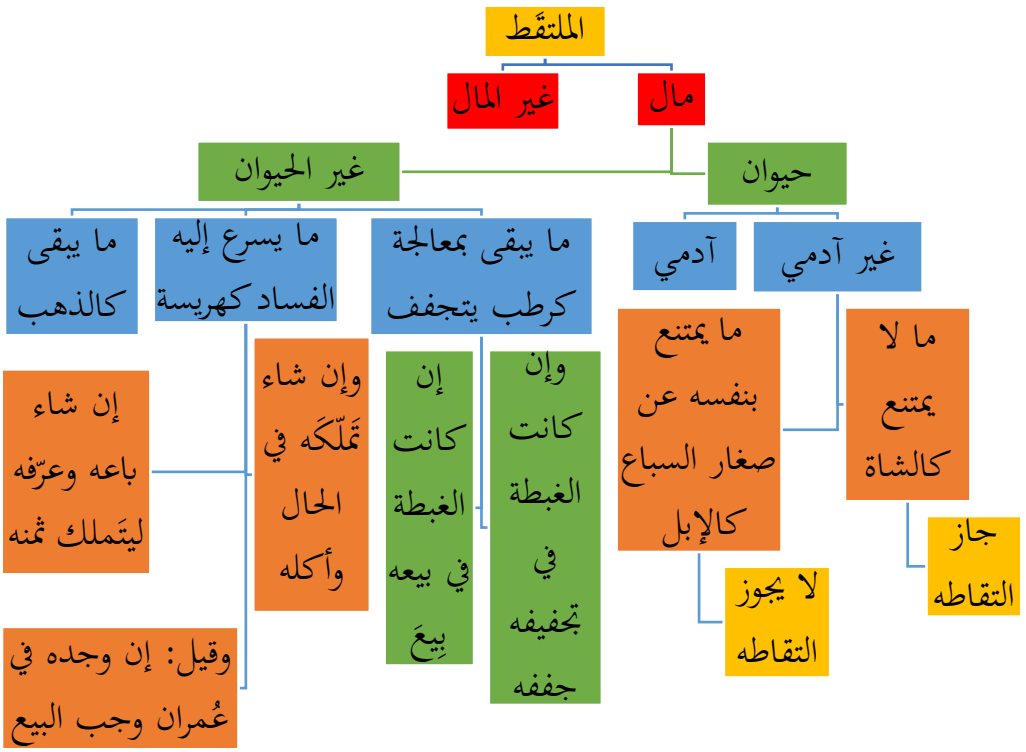
[2] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ١٠٠٨).

[3] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٧).

[4] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٨).

٣. **الملتقَط** إما مال أو غيره، والمال إما حيوان أو جماد، والحيوان إما آدمي أو غير آدمي، وغير الآدمي إما ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع كالإبل وفي معناه البقر والحمار لا يجوز التقاطه وإما ما لا يمتنع كالشاة والفصيل والجحش جاز التقاطه.

وغير الحيوان إما ما يبقى كالذهب والفضة ونحوهما، وإما ما يسرع إليه الفساد كهريسة، وإما يبقى بمعالجة كرطب يتجفف.



٤. **في ضمان اللقَطة**: من أخذ اللقطة للحفظ فيده يد أمانة، ومن أخذها للخيانة فيده يد ضمان، من أخذها للتعريف والتملك فيده يد أمانة في مدة التعريف ويد ضمان بعد التمليك.

كتاب اللقيط

مكونات كتاب اللقيط:

١. في أركان الالتقاط وأحكامه.

- في أركان الالتقاط.
- في حكم الالتقاط؛ وهو الحضانة والإنفاق.

٢. في معرفة حال اللقيط؛ وفيه أربعة أحكام.

الحكم الأول: في إسلامه وكفره

الحكم الثاني: في جناية اللقيط.

الحكم الثالث: في نسب اللقيط.

الحكم الرابع: في رقه وحريته: وللقيط أربعة أحوال:

الحالة الأولى: إذا لم يدع أحد رقه.

الحالة الثانية: أن يدعي مدع برقه بغير بينة.

الحالة الثالثة: أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقا.

الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي [١].

---

[١] الوسيط في المذهب (٤/ ٣٠٣-٣٢٣).

مفهوم اللقيط:

اللقيط لغة: فهو عند العرب، فعيل، بمعنى مفعول، وهو الصبي المنبوذ يجده إنسان [١].

واصطلاحا: كل صبيّ ضائع لا كافل له ولا مدعي [٢].

ويقال للصبي الضائع: لقيط وملقوط ومنبوذ ودعي، وهذه الأسماء مأخوذة من طرفي حاله، فالمنبوذ: من نَبْذه وطرحه، واللقيط والدعي: من لَقْطِه وادعائِه، ولم يسموه نبيذًا؛ لئلا يلتبس بالمشروب سفهًا، وتسميته لقيطًا حقيقة شرعية [٣].

حكم التقاط اللقيط:

يجب التقاط اللقيط لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾[٤]، وقوله: ﴿ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [٦]، فإنه بإحيائها

---

[١] تهذيب اللغة (٩/ ١٦)، مختار الصحاح (ص: ٢٨٤)، لسان العرب (٧/ ٣٩٢).

[٢] روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٤١٨).

[٣] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٤٩).

[٤] سورة المائدة: ٢.

[٥] سورة الحج: ٧٧.

[٦] سورة المائدة: ٣٢.

يسقط فرض الكفاية عن الناس جميعًا، فإحياؤهم بالعصمة من عذاب الله لهم [1].

ومن السنة: عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته» [2].

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه» [3].

---

[1] البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٧)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٤٩).

[2] موطأ مالك ت عبد الباقي (١٩)، مسند الشافعي -ترتيب سنجر (١٠٨٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١٢١٣٣). هذا الأثر صحيح، رواه البخاري في «صحيحه» تعليقا فقال: وقال أبو جميلة، وجدت منبوذا فلما رآني عمر، قال: «عسى الغوير أبؤسا» كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: «كذاك اذهب وعلينا نفقته». انظر: صحيح البخاري/ باب إذا زكّى رجل كفاه/ (٣/ ١٧٦). قال جمال الدين الزيلعي: أبو جميلة أدرك النبي ﷺ، وحج معه حجة الوداع. وقال الحافظ ابن حجر: "يقع في نسخ الرافعي ستين بن جميلة، والصواب: سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف، لم يصب من قال: إنه مجهول". انظر: نصب الراية (٣/ ٤٦٥)، التلخيص الحبير ط قرطبة (٣/ ١٦٧)، المقرر على أبواب المحرر (٢/ ٥٦)، البدر المنير (٧/ ١٧٣).

[3] موطأ مالك ت عبد الباقي (٢/ ٧٣٨).

أركان اللقيط:

فأما الأركان فثلاثة:

الركن الأول: نفس الالتقاط.

الركن الثاني: اللقيط.

الركن الثالث: الملتقط.

الفوائد:

١. الفرق بين وجوب اشهاد اللقيط في المذهب وبين استحبابه في اللقطة هو: أن اللقيط يحتاج إلى حفظ حريته ونسبه .. فوجب الإشهاد كما في النكاح بخلاف اللقطة المقصود منها المال، والإشهاد في التصرفات المالية مستحب لا واجب [١].

٢. مستور الحال عند الفقهاء من لم تثبت عدالته عند الحاكم أو القاضي، والعادل من ثبتت عدالته بالتزكية.

٣. ومأخذ منع نقل اللقيط من البلد إلى البادية مأخذان:

الأول: أن عيش أهل البادية خشن، والغالب قصورهم عن علوم الأديان والصناعات ففيه إضرار باللقيط.

والثاني: أن ظهور نسبه بموضع التقاطه أغلب؛ لأنه يطلب فيه [٢].

---

[١] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٥٠).

[٢] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ١٠١٠)، لنجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٥٦).

٤. **جهات التبعية عند الشافعية ثلاثة:**

- تبعية الأبوين.
- تبعية الدار.
- تبعية السابي [١].

٥. اختلف أهل العلم في الصفة التي تناط بها حكم الديار على أقوال أقربهما:

- الكثرة.
- الغلبة ونفوذ السلطة هو الراجح من حيث الدليل.

كتاب الجعالة

مكونات كتاب الجعالة:

١. في أركان الجعالة.

٢. في أحكام الجعالة.

مفهوم الجعالة:

الجعالة لغة: ما يجعل للإنسان على شيء يفعله [٢].

---

[١] الوسيط في المذهب (٤/ ٣٠٩).

[٢] تهذيب اللغة (١/ ٢٤٠)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٦٥٦)، المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٣٢٨).

واصطلاحا: التزام عض معلوم على عمل معلوم لمعين أو مجهول [1].

حكم مشروعيتها:

وهي معاملة صحيحة لقوله سبحانه وتعالى ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ [2] **ومن السنة:** عن أبي سعيد، أن رهطا من أصحاب رسول الله ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى

---

[1] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٤٣٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤٦٥)، السراج الوهاج (ص: ٣١٨).

[2] سورة يوسف: ٧٢.

الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم» [1].

قال ابن الملقن: وكان حمل البعير معلوما عندهم كالوسق، وقد ورد في شرعنا ما قرر هذا؛ وهو حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطع من الغنم، ... والحاجة داعية لها فجازت كالمضاربة [2].

أركان الجعالة:

الركن الأول: الصيغة وهي قول المستعمل من رد عبدي الآبق أو ضالتي أو عمل العمل الذي يريده مما يجوز فعله ويستباح فله دينار أو ما يريد صح العقد ولم يشترط القبول لفظا بل كل من سمعه اشترك في حكمه فمن قام بالعمل استحق. ويشترط فيها عدم التأقيت.

الركن الثاني: العاقد ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار ولا في المجعول له إلا أهلية العمل ولا يشترط التعيين إذ يخالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد.

الركن الثالث: العمل وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه ولكن لا يشترط كونه معلوما.

الركن الرابع: الجعل وشرطه أن يكون مالا معلوما فلو شرط مجهولا فسد واستحق العامل[3].

---

[1] صحيح البخاري (٥٧٤٩).

[2] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ١٠١٩).

[3] الوسيط في المذهب (٤/ ٢١٠).

في أحكام الجعالة:

١. الجعالة عقد جائز من الطرفين كالشركة.

٢. جواز الزيادة والنقصان قبل العمل.

٣. وجوب استحقاق الأجرة بعد تمام العمل.

القواعد وأصول المذهب:

القاعدة الأولى: ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا [١].

القاعدة الثانية: الجعالة كالإجارة إلا في مسألتين: إحداهما: تعيين العامل وثانيهما: العلم بمقدار العمل [٢].

فائدة:

بعض الشافعية أوردوا الجعالة عقب الإجارة كصاحب (المهذب) و (الشرح) و (الروضة)؛ لأن لها شبهًا ظاهرًا بالإجارة، لأنها عقد على عمل، والجمهور أوردوها عقب اللقيط؛ لأنها تقع في الأغلب على الضوال والعبيد الآبقين فحسن وصلها باللقطة واللقيط [٣].

---

[١] القواعد للحصني (٣/ ٢٤٨).

[٢] المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٠).

[٣] النجم الوهاج في شرح المنهاج (٦/ ٨٩).

فهرس الموضوعات:

المقدمة: ١
كتاب البيع ٢
مكونات كتاب البيع: ٢
مفهوم البيع: ٢
مشروعية البيع: ٢
أركان البيع: ٧
القواعد وأصول المذهب. ٩
الضوابط: ١٠
الفوائد: ١٠
فرع: ١٢
باب الربا ١٣
مكونات باب الربا: ١٣
مفهوم الربا: ١٣
والأصل في التحريم: ١٤
أنواع الربا: ١٥
القواعد وأصول المذهب: ١٥
باب في البيوع المنهي عنها ١٦
القواعد وأصول المذهب: ١٦
المسألة الأولى: هل النهي للتحريم؟ ١٦
المسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفساد؟ ١٧
أمثلة في المقتضي للفساد لعينه: ١٨
أمثلة في المقتضي للفساد لوصفه اللازم له: ١٩

أمثلة في المقتضي للفساد لأمر خارج عنه: ١٩
قاعدة الشروط: ١٩
الفوائد: ٢٢
مسألة: رجوع الإمام الشافعيّ عن تفريق الصفقة: ٢٤
باب الخيار ٢٥
مكوّنات الباب: ٢٥
أقسام الخيار: ٢٥
القواعد وأصول المذهب: ٢٦
الفوائد: ٢٧
فصل: في خيار الشرط وما يتبعه وفي خيار النقيصة. ٢٨
القواعد وأصول المذهب: ٢٨
الضابط: ٢٩
الفوائد: ٢٩
باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه: ٣١
مكونات الباب: ٣١
القواعد وأصول المذهب: ٣١
باب التولية والإشراك والمرابحة. ٣٢
شروط المرابحة: ٣٢
باب الأصول والثمار: ٣٢
مكونات الباب: ٣٢
الضوابط في الباب: ٣٣
الفوائد في الباب: ٣٤
باب اختلاف المتبايعين. ٣٦
مكونات الباب: ٣٦

القواعد واصول المذهب: ٣٧
فائدة: ٣٧
باب: في معاملة الرقيق..... ٣٧
مكونات الباب: ٣٧
القواعد في الباب: ٣٨
الضوابط في الباب: ٣٨
الفوائد في الباب:..... ٣٩
كتاب السلم. ٤٠
مكونات كتاب السلم:..... ٤٠
مفهوم السلم:..... ٤٠
مشروعية السلم:..... ٤١
أركان السلم:..... ٤١
شروط السلم:..... ٤٢
القواعد وأصول المذهب: ٤٣
الفوائد في الباب:..... ٤٣
فصل في القرض: ٤٣
مكونات الفصل:..... ٤٣
القواعد وأصول المذهب: ٤٤
فائدة: ٤٤
خلاصة البيوع عند أئمة المذهب: ٤٤
كتاب الرهن. ٤٩
مكونات كتاب الرهن:..... ٤٩
مفهوم الرهن:..... ٤٩
مشروعية الرهن:..... ٥٠

أركان الرهن: ٥٠
القواعد وأصول المذهب: ٥٢
الفوائد: ٥٣
خلاصة العقود من حيث اللزوم والجواز: ٥٣
كتاب التفليس. ٥٤
مكونات كتاب التفليس: ٥٤
مفهوم التفليس: ٥٤
أصل مشروعية التفليس: ٥٥
القواعد وأصول المذهب: ٥٦
الفوائد: ٥٦
باب الحجر ٦٠
مكونات الباب: ٦٠
مفهوم الحجر: ٦٠
مشروعية الحجر: ٦١
أنواع الحجر: ٦٢
القواعد وأصول المذهب: ٦٣
الفوائد في الباب: ٦٣
باب الصلح. ٦٤
مكونات الباب: ٦٤
مفهوم الصلح: ٦٤
حكم الصلح ومشروعيته: ٦٥
أركان الصلح: ٦٥
أقسام الصلح: ٦٥
القواعد وأصول المذهب: ٦٦

باب الحوالة. ٦٧
مكونات الباب: ٦٧
مفهوم الحوالة: ٦٧
مشروعية الحوالة: ٦٨
أركان الحوالة: ٦٨
شروط الحوالة: ٦٩
القواعد وأصول المذهب: ٧٠
الفوائد في الباب: ٧٠
باب الضمان. ٧١
مكونات الباب: ٧١
مفهوم الضمان: ٧٢
مشروعية الضمان: ٧٢
أنواع الضمان: ٧٣
أركان الضمان: ٧٣
القواعد وأصول المذهب: ٧٤
الضابط: ٧٥
فائدة: ٧٥
كتاب الشركة. ٧٥
مكوّنات كتاب الشركة: ٧٥
مفهوم الشركة: ٧٥
مشروعية الشركة: ٧٦
أركان الشركة: ٧٧
أنواع الشركة: ٧٨
شروط شركة العنان: ٧٨

القواعد وأصول المذهب: ٧٨
الضابط: ٧٩
كتاب الوكالة..... ٧٩
مكونات كتاب الوكالة: ٧٩
مفهوم الوكالة: ٧٩
مشروعية الوكالة: ٨٠
أركان الوكالة: ٨١
القواعد وأصول المذهب: ٨٢
الفوائد: ٨٣
كتاب الإقرار..... ٨٤
مكونات كتاب الإقرار: ٨٤
مفهوم الإقرار: ٨٤
مشروعية الإقرار: ٨٥
أركان الإقرار: ٨٦
شروط المقَرِّ به: ٨٧
القواعد وأصول المذهب: ٨٧
الضوابط:..... ٩٠
الفوائد: ٩٠
كتاب العارية..... ٩١
مكونات كتاب العارية: ٩١
مفهوم العارية: ٩٢
مشروعية العارية: ٩٢
أركان العارية: ٩٤
الضوابط:..... ٩٤

الفوائد: ٩٥
كتاب الغصب. ٩٦
مكونات كتاب الغصب: ٩٦
مفهوم الغصب: ٩٧
مشروعية الغصب: ٩٧
أركان الغصب: ٩٩
القواعد واصول المذهب: ٩٩
الضوابط: ١٠٠
شرح هذا الضابط: ١٠٠
فائدة لغوية: ١٠١
كتاب الشفعة ١٠٢
مكونات كتاب الشفعة: ١٠٢
مفهوم الشفعة: ١٠٢
أركان الشفعة: ١٠٢
حكمة الشفعة: ١٠٣
الأعيان عند أئمة المذهب: ١٠٣
مشروعية الشفعة: ١٠٤
القواعد وأصول المذهب: ١٠٥
الفوائد: ١٠٦
كتاب القراض ١٠٧
مسألة: في حقيقة القراض. ١٠٧
مكونات كتاب القراض: ١٠٨
مفهوم القراض أو المضاربة: ١٠٨
مشروعية القراض: ١٠٩

أركان القراض أو المضاربة: ١١٢
القواعد وأصول المذهب: ١١٤
الضابط: ١١٤
الفوائد: ١١٤
كتاب المساقاة..... ١١٥
مكونات الكتاب: ١١٥
مفهوم المساقاة: ١١٥
أركان المساقاة: ١١٥
حكم مشروعية المساقاة: ١١٦
حكمة مشروعيتها: ١١٦
القواعد وأصول المذهب: ١١٦
الفوائد: ١١٧
كتاب الإجارة..... ١١٩
مكونات الكتاب: ١١٩
مفهوم الإجارة: ١١٩
حكم مشروعية الإجارة: ١٢٠
حكمة مشروعيتها: ١٢١
أركان الإجارة: ١٢١
القواعد وأصول المذهب: ١٢٣
الضابط: ١٢٤
الفوائد: ١٢٤
كتاب إحياء الموات ١٢٦
مكونات الكتاب: ١٢٦
مفهوم الموات: ١٢٦

أنواع الموات: ١٢٧
مشروعية إحياء الأموات: ١٢٧
قاعدة: ١٢٧
الفوائد: ١٢٧
كتاب الوقف ١٢٨
مكونات الكتاب: ١٢٨
مفهوم الوقف: ١٢٨
أركان الوقف: ١٢٨
مشروعية الوقف: ١٢٩
القواعد وأصول المذهب: ١٣٠
الفوائد: ١٣٢
كتاب الهبة ١٣٣
مكونات الكتاب: ١٣٣
مفهوم الهبة: ١٣٣
مشروعية الهبة: ١٣٣
أركان الهبة: ١٣٤
أقسام الهبة: ١٣٤
خلاصة القول في أقسام الهبة: ١٣٥
القواعد وأصول المذهب: ١٣٦
الفوائد: ١٣٧
كتاب اللقطة ١٣٩
مكونات كتاب اللقطة: ١٣٩
مفهوم اللقطة: ١٣٩
مشروعية اللقطة: ١٤٠

أركان اللقطة: ١٤٠
القواعد وأصول المذهب: ١٤١
الضابط: ١٤٢
الفوائد: ١٤٢
كتاب اللقيط ١٤٤
مكونات كتاب اللقيط: ١٤٤
مفهوم اللقيط: ١٤٥
حكم التقاط اللقيط: ١٤٥
أركان اللقيط: ١٤٧
الفوائد: ١٤٧
كتاب الجعالة ١٤٨
مكونات كتاب الجعالة: ١٤٨
مفهوم الجعالة: ١٤٨
حكم مشروعيتها: ١٤٩
أركان الجعالة: ١٥٠
في أحكام الجعالة: ١٥١
القواعد وأصول المذهب: ١٥١
فائدة: ١٥١
فهرس الموضوعات: ١٥٢